《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第十八章：金融行业薪酬制度校准——元审计的中美比较

摘要

金融系统的治理困境集中体现在四重相互关联的不对称问题上，其中薪酬凸性与旋转门侵蚀审计独立性是最直接影响元审计能力（A）能否制度化维持的两个方面。本章以纤维框架和宏观认知债务记账框架（MCAF）为统一诊断语言，对中美两国金融薪酬制度与旋转门监管进行系统比较。在纤维结构层面，不对称薪酬合约将多维风险状态压缩为一维信号，导致纤维（$\pi^{-1}(r)$）在映射链第一步即已膨胀——同一盈利读数兼容合理风险与极端尾部风险两种截然不同的真实状态；当绩效评价未充分覆盖风险后果时，凸性激励可能强化对可见收益的追求；盈利、排名与风险读数又可能被接受为超出其证据范围的可靠性证明，风险模型的自我引用进一步放大系统性偏差。在制度回应层面，中国自 2010 年至 2026 年走过了从监管指引的原则性参数，到机制细化与全行业推开，再到证券业递延规则全覆盖的演进，薪酬递延（T+2 起付规则）拉长决策者承担风险后果的时间维度，限薪令直接压缩叙事载荷（ϕ）的膨胀空间，旋转门入股禁止期分级延长（最高至 10 年）、亲属纳入从严审核。美国《多德-弗兰克法案》第 956 条自 2010 年写入法律后至今仍未全面实施，行业协会的组织化游说构成持续的制度障碍，旋转门已形成持续存在的跨部门职业流动渠道。比较分析提炼出三个相互关联的核心洞见：中国监管体系可能存在不依赖被监管对象合作的独立校准源（候选解释，见 §6.2），中国金融体系的短债务时钟和高集中度提供了预防性收紧的结构性动力（动力条件），两者有助于解释中国呈现 “持续收紧” 而美国呈现 “政治周期摆动” 的制度轨迹。制度层元审计是必要但不充分的——薪酬递延不能自动揭示底层资产质量，旋转门限制不能消除文化趋同，限薪令在压缩叙事载荷的同时可能使政府成为新的合理性背书者。

关键词

薪酬凸性、纤维膨胀、元审计能力（A）、合法性基座（$\|L\|$）、叙事载荷（ϕ）、追索扣回、旋转门、多德-弗兰克法案第 956 条（Dodd-Frank §956）、独立校准源、债务时钟（τ_d）

§0 引言：从诊断到校准

金融系统的治理困境集中体现在四重相互关联的不对称问题上：（1）从业人员与机构之间的凸性薪酬——上行收益归个人、下行损失归机构；（2）机构与投资者之间的费用截留——无论是否产出超额回报，管理费照收；（3）中介链条的逐层变形——从底层资产到最终产品，每一层的映射函数都在被改写；（4）金融体系与纳税人之间的损失社会化——系统性危机发生时，救助成本由财政承担。这里区分的是收益、风险与责任分配中的四重问题，不对应第十七章的五个诊断层次，也不等同于其跨层传导链的四个环节。这四重问题的治理共享一个时间上的困境——治理时钟（τ_g，即制度规则的制定与执行周期）通常长于技术资本时钟（τ_c，即市场叙事与产品创新的迭代周期）。[关于金融市场映射结构的基础诊断，参见第十七章；治理时钟（τ_g）/技术资本时钟（τ_c）/债务时钟（τ_d）三时钟在第三章 §3.2 已正式定义；本章沿用 “治理—技术资本—债务” 的场景命名，以贴合金融制度比较语境。]

本章的任务是：在这个诊断基础上，追问校准是否可能、以何种制度设计实现、在什么条件下失灵。在第十七章的金融五层诊断中，本章以优化动力学（L1）为主要入口，考察薪酬、考核与风险责任如何改变决策；同时分析伪校准（L2）如何使有限绩效取得可靠性的外观，以及相关激励如何形成难以纠偏的系统性结构。旋转门涉及映射与审计权的控制、审计者的职业激励及其独立性，不能只由一个层号穷尽。限薪令也可以同时接受纤维诊断与宏观认知债务记账框架（MCAF）的分析：前者检查其对激励和可信性判断的作用，后者追踪其对叙事载荷（ϕ）、元审计能力（A）及跨期责任的影响（详见 §3）。两套框架可以分析同一制度的不同作用。

本章聚焦于制度层元审计的两个工具：**薪酬制度**与**旋转门监管**。薪酬制度主要约束从业人员与机构之间的收益—风险分配，将个人报酬与决策后果联系起来；旋转门监管通过限制监管者与被监管者之间的利益输送，保护承担校准职责的审计者独立性。二者不与上述前两重问题一一对应：费用截留是机构与投资者之间的分配问题，审计独立性则是实施治理的条件。两者共同指向宏观认知债务记账框架（MCAF，第三章建立的动态累积追踪框架，用于记录认知债务的积累、隐匿与清算）中防御端变量：元审计能力（A）的制度化维持。元审计能力衡量的是一个系统识别和纠正自身读数偏差的能力——它不仅指具体的审计行为，更是使审计行为得以发生的持续做功与制度条件。

本章通过中美比较，追问两个具体问题：（1）薪酬制度能否将决策者的时间维度拉长到与风险暴露窗口相匹配？（2）旋转门监管能否切断 “监管者 → 被监管者” 的利益输送通道？两国对这两个问题给出了不同的制度回答——中国的路径呈现持续收紧的特征，美国的路径呈现周期性摆动的特征。本章的任务不是宣布哪种路径 “更好”，而是用纤维框架的语言解释**为什么**同样的诊断（凸性薪酬激励尾部风险、旋转门侵蚀审计独立性）在两国导致了不同的制度回应，以及每种回应的有效条件和结构性代价。金融稳定理事会（FSB）2024 年 11 月发布的报告指出，各成员国在实施薪酬工具方面 “存在复杂性和差异性”（complexity and variability），且进展不平衡——这表明薪酬制度校准的困难并非中美特有，而是全球性问题。

本章材料分布：分级与来源清单见章末；此处仅标注材料分布：中国部分以法规与执行数据为主，美国部分以监管议程、行业游说文本与学术数据为主——这一不对称限制了直接比较。

本章的增量贡献：中美金融监管的差异已被广泛研究，薪酬不对称问题从 Grossman & Stiglitz (1980) 到 Kashyap et al. (2023) 跨越四十余年的学术文献。纤维框架对制度比较的价值不在于发现新的制度差异，而在于提供一套统一的诊断语言来解释**为什么**这些差异会导致不同的校准效果。本章的增量，是用同一套概念连接激励结构、信息识别与监管自主性，分析不同制度安排如何影响校准，而非首次解释中美监管差异。纤维框架的回答是：中国监管体系的合法性基座（$\|L\|$，即一个社会中 “什么算合法” 的底线共识）包含独立于被监管对象的行政权力，美国的合法性基座更依赖市场参与者共识——后者在被监

管对象高度组织化时更易被侵蚀（§6.2）。这不是价值判断，而是结构诊断。

需要对 “独立校准源” 这一概念做精确限定：此处特指**制度层面**的独立性——规则制定者的权力来源不依赖于被校准对象的认可。这与**认知层面**和**技术层面**的独立性不同（见 §7.3 的多层次校准讨论）。制度的独立性不能自动担保信息的独立性：监管者的行政权力可以独立于被监管对象，但在信息获取、专业能力和认知框架上未必独立——监管者可能与被监管者共享同一套 “金融创新提高效率” 的认知预设，即使没有直接利益输送，也会在认知层面被俘获。本章聚焦制度层面的独立校准源，认知层面的校准见第八章和第二十一章。

§1 薪酬不对称的纤维结构

在进入中美制度比较之前，先用纤维框架精确定位薪酬不对称问题的结构。纤维框架（第四章）的核心诊断工具是：对于任何从真实状态（T）到读数（r）的映射系统，给定一个读数，所有能产生该读数的真实状态集合称为纤维（$\pi^{-1}(r)$）。纤维越大，读数携带的关于真实的信息越少。薪酬问题的本质是：薪酬所依据的当期绩效读数，可能兼容完全不同的风险状态。

§1.1 映射链降维：风险的不可观测性

绩效转化为薪酬的过程可表示为：真实风险状态（T）→ 可观测收益（r_1）→ 业绩评估（r_2）→ 薪酬支付（r_3）。真实状态 T 是多维的——包含市场风险、信用风险、流动性风险、尾部风险、系统性关联。可观测收益 r_1 只是当期盈亏，一个标量。从真实风险状态到当期盈亏，首先发生了信息压缩；后续评估和支付环节还可能通过排名、门槛和分档进一步丢失风险信息。这一问题的理论根源可以追溯到 Grossman & Stiglitz (1980)：信息获取有成本，如果价格已完全反映信息就没有人有动力去获取信息，均衡状态是价格永远部分低效——主动投资者付费搜集信息但未必跑赢，这为理解 “付费但不产出超额回报” 提供了理论背景。Davanzo & Nesbitt (1987) 在此基础上较早正式指出，业绩费用结构在管理者不产出超额回报时仍然持续提取——这个问题从 1987 年就被识别，不是 2008 年危机后的发现。

这意味着同一个盈利读数可以对应完全不同的风险状态。承担合理风险获 2 亿和承担极端尾部风险（99% 概率赚 2 亿、1% 概率亏 50 亿）本期恰好获 2 亿，在可观测收益（r_1）上完全相同。纤维 $\pi^{-1}(r_1)$ 在第一步就已经膨胀为巨大的集合。

§1.2 凸性优化：可见绩效与风险约束的错配

为突出当期上行收益与后续损失承担的不对称，先考虑简化的激励目标：$\max E[\alpha \cdot \max(\text{利润}, 0)]$。式中激励分成率（$\alpha$）表示从当期正利润中提取的比例。这个支付函数直接奖励正利润，但没有直接列入由机构或投资者承担的后续损失。对只能看到当期绩效、又缺乏独立风险信息的评价者而言，取得同一收益的不同风险路径可能难以区分。问题不在目标函数是标量本身，而在绩效依据与实际风险责任是否错配。资本、持仓、风险管理、递延与追索等约束是否有效，必须另外检查，不能从这个简化函数直接推定其不存在。这与第十三章所讨论的优化目标以代理指标替代真实后果、遗漏隐藏子空间重要后果，具有局部结构相似性，但金融的契约、赔付与外部校准条件须单独分析。

只奖励当期上行收益而未充分计入尾部后果的薪酬安排，可能使风险承担与报酬脱节——这个结构问题不是 2008 年危机之后的后见之明。1940 年《投资顾问法》即已禁止注册投资顾问收取业绩费，共同基金顾问因注册豁免游离其外；1960 年代末共同基金顾问被纳入美国证券交易委员会（SEC）注册、“业绩费崇拜” 兴起，促成了 1970 年的修法堵漏——禁止单向业绩费时，SEC 陈述的理由是一种结构判断：业绩费只会激励经理拿基金资产去冒过度风险（North, 1971; Thomas & Jaye, 2006）。

较早的学术实证来自共同基金行业：Brown, Harlow & Starks (1996) 对 1976—1991 年间 334 只成长型基金的研究发现，年中评估时落后的基金经理，在年度评估期后半段提高组合波动率的幅度显著大于同期领先者，且随着行业扩张和投资者对业绩排名的关注度上升，这一差距还在扩大。这一发现开启了二十余年的方法学争论，不同度量方法与数据频率得出的结论方向不一。Schwarz (2012) 诊断出争论的来源是一个 “排序偏差”：按上半年风险水平排序确定相对业绩时，即使没有任何风险转移行为，被排序风险水平的均值回归也会制造出锦标赛的假象；纠正偏差后，支持性证据恢复——落后者确实在下半年提高组合风险，且不依赖上半年市场状态。

共同基金依法不能收取单向业绩费：法律要求业绩费挂钩基准，且低于基准时按超出时的同等比例下浮。凸性激励因此不写在合约里，而是装进了资金流（此处指共同基金的顾问费层；§1.5 将看到，个人经理的薪酬合同可以直接写入不对称业绩激励）：回报领先的基金吸引新增投资最多，落后者对应的流出却小得多，顾问的报酬又按资产规模提取。相对业绩本身成了一份免费期权——赢了排名就有大笔资金涌入，输了排名也不会等量流出。

银行体系中，John, Saunders & Senbet (2000) 在 2008 年危机发生前八年就建立了银行监管与管理层薪酬的关系模型，论证监管设计应直接作用于管理层的风险承担激励——以薪酬结构为监管工具的思路在该模型中已完整成形。

对冲基金则把凸性写进了合约的核心条款。Goetzmann, Ingersoll & Ross (2003) 证明对冲基金的高水位线激励费具有期权式（option-like）特征——涨了分成，跌了不赔，合约价值可用期权定价方法估值。Kouwenberg & Ziemba (2007) 的实证数据进一步确认：收取激励费用的基金平均回报（扣费后）显著更低，下行风险与激励费水平呈正相关。但凸性本身并不自动等于无界的风险寻求。Panageas & Westerfield (2009) 证明，无限期的高水位线合约下，即使是风险中性的经理也不会把风险资产推到无界——风险寻求依赖 “有限期限＋凸性支付” 的组合，而不是凸性单独。凸性打开的是风险承担的选项空间；经理是否走过去、走多远，取决于期限、市场状态与自身处境。

Rajan (2006) 在 2005 年 Jackson Hole 会议上以政策警告的形式综合了上述理论预测，指出这种凸性薪酬结构激励从业者承担尾部风险——大部分时间赚稳定收益拿大奖金，小概率事件发生时巨亏但个人不承担损失。这一警告在当年被时任哈佛大学校长、前财长萨默斯（Lawrence Summers）当场批评为 “基本前提带有轻微卢德派色彩” 且 “大体上误入歧途”（Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005）。三年后，2008 年金融危机爆发——危机以最极端的方式展示了这个结构的后果。Bebchuk, Cohen & Spamann (2010) 随后以 Bear Stearns 和 Lehman 为例进行危机后实证，证明高管在崩盘前套现的薪酬远超其崩盘前的初始持股市值——当高管的报酬含股权或期权成分且个人损失有限时，有限责任加杠杆使其报酬函数呈看涨期权形状。

2023 年以来的最新研究为凸性薪酬与风险承担的关系提供了更细致的刻画。Figueiredo, Rawley & Shelef (2023) 借助对冲基金费用结构的准随机变动，把激励合约的强度（slope）与形状（shape）拆开识别——强度是报酬随业绩增长的比例，形状是合约在业绩阈值两侧的不对称，凸性属于形状维度。他们发现，损伤业绩的是激励的形状，抬高冒险水平的是激励的强度：非线性激励之下，业绩逼近阈值而尚未越线的经理会做出 “坏赌注”——过度承担风险，反而压低了自己的业绩。Cadman, Campbell & Johnson (2024) 确认了股票期权凸性鼓励风险承担这一经典发现，但增加了关键的条件限定：这一关系 “仅在市场范围不确定性较低时成立”。这意味着凸性薪酬的风险激励效应不是恒定的——在市场平静期，期权激励确实推高风险承担；但在市场动荡期，这种效应减弱或消失。

在纤维框架中，这意味着凸性薪酬对风险承担的激励是**状态依赖的**——平静期期权激励确实推高风险承担，动荡期效应减弱。用纤维语言说，这改变的是同一盈利读数背后不同风险路径的出现概率，而不

能直接推出纤维本身在平静期最大、动荡期缩小；隐藏尾部风险仍可能与同一个盈利读数相容。

此外，薪酬咨询合作伙伴（Compensation Advisory Partners, CAP）的分析数据显示，2025 年首席执行官（CEO）总薪酬同比增长 8%，年度奖金发放增长 4%，而中位财务表现基本持平——营收增长 2.9%，每股收益下降 1.6%。奖金发放额的第 25 百分位仍达目标奖金的 87%（2024 年为 77%、2023 年为 76%）。在纤维语言中，这组数据的看点不是业绩恶化——息税前利润增长 7.3%、股东总回报中位增长 5.4%，各指标方向不一——而是奖金读数（“获得目标奖金的 87%”）把多维业绩状态压缩为单一信号。

§1.3 伪校准：从有限读数到可靠性证明

精确的绩效数字可以是真实的，但人们据此作出的判断仍可能超出数字所能支持的范围。设某机构本季度账面盈利 2.37 亿元，核实这个数字，能够确认特定会计口径下的当期结果；仅凭这个数字，却不能同时确认利润能够持续、风险已经得到充分补偿，以及相应报酬反映了管理者创造的长期价值。纤维框架把同一读数兼容的不同真实状态称为纤维：当期盈利相同，背后的风险承担、收益来源和未来损失可能不同。伪校准发生在另一层——投资者或负责薪酬决策的机构把这些尚未排除的差异，当成已经由绩效数字排除了。第四章 §2.4 所说的伪小纤维，正是这种确定性的外观与不确定的实质之间的脱节；它削弱的首先是继续核查的动机。

排序可以在没有精密模型的情况下完成同样的转换。同类收益排名第一，是特定期间、特定比较集合和特定评价口径下的相对位置。即使所有候选者都没有持续超额获利的能力，只要实现收益不同，也会产生第一名。名次可以为判断能力提供线索，却不能单独证明能力能够持续。若从历史名次直接推到值得长期托付资金，比较期间、风险承担和收益持续性便从待检验的条件退到了背景。这里不必存在虚假的排名；需要审计的是，一个真实的排序结果究竟被用来证明了什么。

历史业绩的展示能够取得募集效果，而不必同时通过后续业绩的检验。Jain & Wu (2000) 研究了 1994—1996 年间在 *Barron's* 或 *Money* 刊登广告的开放式股票共同基金：广告前一年的表现显著优于研究采用的基准，广告后一年却没有延续这种优势；在控制既往业绩、既往资金流和基金规模后，广告基金仍吸引了更多资金流入。这项研究把展示的商业效果与展示内容的预测价值分开了。不过，作者也明确保留另一种解释：广告可能降低投资者的搜索成本。因此，资金流入本身不能证明投资者受到了误导。这份证据支持的较窄判断是，募集成功不能反过来充当持续投资能力已经获得验证的证据。只有当展示使投资者误以为这种验证已经完成时，才进入本节所讨论的伪校准。

程序的严格执行和数学上的最优化，也可能被赋予类似的证明作用。模型驱动的资产配置可以减少部分临场决策的随意性，却不能免除对数据窗口、评价目标、参数估计和适用条件的判断。计算过程可重复，与计算结果适合现实投资，是两个需要分别检验的问题。DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009) 比较了十四种资产配置模型在七组数据上的样本外表现，发现没有一种在夏普比率、确定性等价收益或换手率方面持续优于等权配置。该结果有其模型与样本范围，不能推出等权配置普遍最优；它说明的是，参数估计误差可能抵消模型内最优化的收益。在纤维框架中，问题出现在条件被隐去之后：给定估计参数下的最优解，被呈现为现实投资的最优选择。算法没有取消判断，只是把一部分判断移到了输出之前。

有限读数进入薪酬结算，还要经过一个制度环节：机构先规定什么算绩效，再据此确认报酬。金融稳定论坛（Financial Stability Forum，FSF）的《稳健薪酬原则》记录了这种转换的一种具体形式。部分机构使用有别于财务报表口径的内部绩效损益系统，设定业绩目标和奖励门槛。对于某些模型估值产品，预期未来收入有时在未充分考虑实际收取可能性的情况下折现，并计入员工的当期绩效；员工由此获得提高当期报酬的激励，剩余风险则由未来的股东承担（Financial Stability Forum, 2009）。这里的关键不只是估值可能出错，而是仍包含未来判断的数额已经取得当期计酬效力。若审批仅核查绩效是否达到内

部门槛，却把估值条件、成本归属和风险期限视为已经解决，程序上的通过便可能替代实质上的校准。

机构收费与个人薪酬必须分别追踪，不能因前者按资产规模收取，就推定后者也只奖励规模。Ma, Tang & Gómez (2019) 对 2006—2011 年间 4500 余只美国共同基金的研究发现，79.0% 的样本基金明确将经理奖金与投资表现挂钩，且个人经理薪酬合同与机构收费合同结构不同（详见 §1.5）。这意味着，伪校准问题并不以薪酬完全脱离绩效为前提。即使报酬明确奖励表现，仍须追问被奖励的表现涵盖了哪些风险、评价期间之外的后果由谁承担，以及采用该指标的人是否误以为这些问题已经得到回答。把报酬与绩效联系起来，不能自动证明绩效与长期价值之间的联系已经建立。

因此，金融伪校准不能仅凭高薪、收费或事后亏损来判定。在本节分析的情形中，它所指的是：绩效生产与展示不断提供容易取得认可的读数，而接收者把有限证据当成了足以停止追问的可靠性证明。当这类读数能够支持募集、收费和奖金兑现，未被排除的不确定性却不再进入相应的审查与责任安排时，成功外观便取得了经济回报。这个过程不要求所有参与者都故意隐瞒风险；只要评价和分配持续奖励可见的成功，而没有相应检验被省略的条件，伪校准就可能在机构的日常运作中得到强化。

制度校准的目标也不是等到一切不确定性消失后才支付报酬，而是防止报酬结算被误认为风险判断已经终结。《稳健薪酬原则》明确提出：

> Payments should not be finalized over short periods where risks are realized over long periods. (Financial Stability Forum, 2009)
>
> 译文：风险在较长时期内才会显现时，不应在较短时期内完成报酬结算。

同一文件同时要求考虑尚未实现的风险与已经显现的结果，并指出，机械结合两者仍不能消除风险度量的局限。用本章的诊断语言说，校准需要同时保留两件事：使绩效读数没有回答的问题继续可见，使后续结果仍能影响报酬与责任。金融伪校准最值得追踪的，正是这两件事如何分离——读数已经足以支持收益兑现，却被当成无须继续检验的依据。

§1.4 多映射递归：风险模型的自我引用

金融机构的风险判断既使用底层资产信息，也使用其他机构的评级、价格与风险读数。设想机构 A 依据某个安全判断买入资产，机构 B 又把随后的价格上涨作为提高估值和风险额度的依据；如果各方对底层资产的独立核查不足，相互引用便可能强化共同判断，并推动进一步承担风险。问题在于独立校准的作用被削弱，而不必是全部真实状态信息已经消失。映射自我引用退化的示意式 $\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j\neq i})$，刻画其他读数取代真实状态作为输入的极限方向；日常金融市场仍须检查两类输入如何并存及其作用如何变化。2008 年担保债务凭证（CDO）危机中，多层嵌套使最终评级与底层借款人违约风险之间的对应关系更难辨认，仅凭最终评级无法排除的风险差异显著扩大。Kashyap, Kovrijnykh, Li & Pavlova (2023) 从制度层面揭示了同一递归结构的另一形态：基准考核（benchmarking）促使基金经理持仓趋同，拥挤交易抬高资产价格并降低激励合约的有效性——基准本身成为另一层映射自我引用。

§1.5 核心矛盾：多维状态与一维信号

薪酬不对称问题的核心，不是支付金额只能写成一个数，而是计酬依据可能没有覆盖决策后果。真实风险涉及短期收益、尾部损失、系统关联与跨期稳定性；若合同主要奖励容易观测的当期表现，又未以其他约束补足后果承担，同一绩效读数就可能掩盖不同风险路径。制度校准因此既要检查支付函数，也要检查评价信息、约束条件、责任期限及实际执行。AI 的代理目标优化与金融薪酬可以在 “可见成果获得奖励、重要后果未被充分约束” 这一机制上比较，但不能由局部相似性推出两个领域具有相同的反馈与

校准条件。

Ben-David, Birru & Rossi (2026) 的实证数据证实了这一结构性预测：对冲基金名义激励费率约 20%（样本均值 19.0%），实际有效费率高达 49.6%——费用结构的不对称性使投资者每美元总超额收益中仅留存约 36 美分，其余 64 美分以管理费和激励费的形式付出。French (2008) 估计，1980—2006 年间美国股票市场投资者为主动管理承担的成本年均约为总市值的 0.67%，并将其理解为价格发现的社会成本——主动投资总体上未能带来相对市场的净超额收益，成本却是确定付出的。Guercio & Reuter (2014) 直接证实：经纪渠道销售的主动基金显著跑输指数基金（年 112—132 个基点），该渠道面临更弱的产生 alpha（超额收益）的激励——即使业绩平庸甚至负面，仍能通过规模扩张持续收费；直销渠道的主动基金则与指数基金无显著差异。

Ma, Tang & Gómez (2019) 手工收集 4500 余只美国共同基金的薪酬披露，系统研究了个人基金经理的薪酬合同：79.0% 的基金将奖金明确挂钩投资业绩，明确考虑基金资产规模的仅占 19.6%——与以资产规模费为主的顾问合同形成对比；个人经理薪酬的主导形式是不对称、期权式的业绩激励。不同薪酬安排与基金未来业绩（费前或费后）均无显著差异，合同结构的变异与最优合同均衡一致。

Servaes & Sigurdsson (2022) 的比较进一步显示，业绩费的成本集中在无随机基准或基准易于击败的结构上——有正当基准的基金并无表现不佳的证据；但确实存在一部分基金把业绩费用作向投资者榨取额外费用的工具。未实现超额收益仍可收费，说明的是收费条件不以超额收益为前提；是否构成不合理提取，还取决于合同结构、信息披露与实际风险承担。凸性激励的损害程度，取决于基准的存在与质量。

以下文献时间线表明，薪酬不对称的纤维结构不是 2008 年危机的偶然产物，而是被反复理论预测和实证确认的结构性特征——跨越四十余年。需要限定的是：以下文献来自多个独立的研究传统——信息经济学、投资管理研究、公司金融与法律经济学、资产定价、宏观金融、战略与组织经济学——各自独立地诊断了薪酬不对称问题的不同侧面。将它们放在同一条时间线上，是一种后见之明的归纳重新排列，而非原文献的研究设计所预设的连续积累线：

年份	文献	核心发现
1980	Grossman & Stiglitz	信息获取有成本，主动投资者未必跑赢——费用提取的理论背景
1987	Davanzo & Nesbitt	管理者不产超额回报仍收高费，费用结构问题的较早正式识别
1996	Brown, Harlow & Starks	年中落后的基金经理在评估期后半段显著加大组合风险——凸性激励不在合约而在资金流中的较早实证
1999	Ackermann, McEnally & Ravenscraft	对冲基金跑赢共同基金但波动更高；激励费解释部分超额业绩
2000	John, Saunders & Senbet	银行薪酬—风险承担理论模型，危机前八年的完整框架
2003	Goetzmann, Ingersoll & Ross	高水位线激励费 ≈ 基金资产收益的看涨期权式索取权；经理有关闭亏损基金另起新盘、重置水位线的动机
2004	Berk & Green	理性市场中基金经理提取全部租金，投资者长期回报 = 指数

年份	文献	核心发现
2006	Rajan	Jackson Hole（2005）警告尾部风险激励，被萨默斯当场批评为 “卢德派”
2007	Kouwenberg & Ziemba	激励费越高，下行风险越大（实证）
2008	**金融危机**	危机以最极端的方式展示了这个结构的后果
2009	FSF	二十国集团（G20）薪酬原则
2012	Guerrieri & Kondor	职业顾虑产生不对称扭曲
2013	Robinson & Sensoy	较高收费未对应更低费后表现；收费触发点附近的分配行为显示代理冲突
2014	Guercio & Reuter; Bhagat et al.; Clare et al.	负 alpha 照收费；递延薪酬不够；对称费用更优但采用者少
2019	Ma, Tang & Gómez; Stambaugh	个人经理奖金以业绩挂钩为主（79.0%）、规模挂钩为辅（19.6%）；技能普遍提升反而收缩经理利润与行业总费用收入
2023	Kashyap et al.; Figueiredo, Rawley & Shelef	基准化拥挤交易 = 映射自我引用的制度化；损伤业绩的是激励形状而非强度，接近阈值者做出坏赌注
2024	Cadman, Campbell & Johnson	期权凸性鼓励风险承担仅在市场不确定性低时成立（*The Accounting Review*）——纤维膨胀是状态依赖的
2026	CAP CEO 薪酬分析	奖金第 25 百分位仍达目标 87%（vs 2024 年 77%），奖金读数与财务指标变化方向错位
2026	Ben-David, Birru & Rossi	投资者每美元总超额收益仅留存约 36 美分，其余 64 美分为管理费与激励费

上述文献来自多个独立的研究传统：Grossman & Stiglitz（1980）属于信息经济学，Davanzo & Nesbitt（1987）、Brown, Harlow & Starks（1996）和 French（2008）属于投资管理研究，John, Saunders & Senbet（2000）和 Bebchuk & Spamann（2010）属于公司金融与法律经济学，Goetzmann, Ingersoll & Ross（2003）和 Kouwenberg & Ziemba（2007）属于资产定价，Rajan（2005）和 Kashyap et al.（2023）属于宏观金融，Figueiredo, Rawley & Shelef（2023）属于战略与组织经济学。这些传统使用不同的分析框架和术语体系，但各自独立地识别了薪酬凸性—风险激励—投资者损失这一结构的某一段。将它们组织为同一条时间线是本章的框架贡献，而非原文献之间的共识。

以上是问题的纤维结构。下面进入两国制度回应的比较。

§2 薪酬制度：将决策后果与决策者的时间维度绑定

§2.1 中国：从宽到严的制度化路径

中国金融薪酬监管的演变呈现一条清晰的 “从宽到严” 的制度化路径。起点是 2010 年原银监会《商业银行稳健薪酬监管指引》，该文件首次明确商业银行应制定绩效薪酬延期追索、扣回规定。这一制度方向与国际趋势一致：金融稳定论坛（Financial Stability Forum，FSF）于 2009 年在二十国集团（G20）背书下提出递延（deferral）与追索扣回（clawback）框架，直接针对凸性薪酬的不对称性；Tung (2011) 从

法律经济学角度论证了将银行家薪酬结构纳入风险监管的路径，并以联邦存款保险公司（FDIC）风险保费分级结构为模板提出薪酬分级改造方案。FSB 原则随后由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）细化为可操作评估方法（BCBS, 2010 bcbs166；BCBS, 2011 bcbs194），并在实证层面得到 Cerasi, Deininger, Gambacorta & Oliviero (2017 BIS WP 630) 的支持——他们发现，将 FSB 原则写入本国立法的法域，其银行薪酬与短期利润的联系减弱、与风险的联系加强，首席执行官（CEO）在风险更高的银行所获可变薪酬反而低于同业低风险银行同行。但这一阶段的局限不在参数缺失，而在执行机制——指引未配套操作流程与披露要求，落地程度长期缺乏公开数据。

关键的制度转折发生在 2021 年。原银保监会发布《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》，首次将追索扣回从 2010 年指引中的原则性要求升级为具体的机制建设指导意见，明确了追索扣回的适用情形、追索方式和程序要求。这份文件是追索扣回从原则性要求走向机制化执行的关键一步——此后银行业才开始批量建立追索扣回的操作流程。

Bhagat, Bolton & Romano (2014) 梳理了危机后薪酬改革的三类提案——长期递延股权、强制奖金追回与债务型薪酬，并提出自己的方案：高管激励薪酬应仅由受限股票与受限股票期权构成，变现限制延续至高管离任后 2 至 4 年；他们同时明确反对转向债务型薪酬，主张以更高更简单的资本要求和强制发行或有可转债改造银行资本结构。2022 年有两项相关制度变化。第一件是 2022 年 8 月财政部《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，将递延与追责追薪要求扩展至全部国有金融企业，重申高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位员工的绩效薪酬 40% 以上延期支付、期限一般不少于 3 年，并明确追索扣回规定适用于已离职或退休人员。第二件是 2022 年中证协首次发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，将递延支付从银行业扩展到证券业。

此后监管层层加码。2024 年公募基金行业传出年薪上限传闻（120 万至 300 万元不等），虽未以明文法规形式落地，但行业实际执行层面已开始调整（澎湃新闻, 2024 年 5 月 7 日）。2025 年 1 月，路透社报道中国对金融央企实施全面限薪：集团总部员工年度薪酬上限 100 万元，子公司层级上限 300 万元，且不允许薪酬与职级倒挂（*Reuters*, 2025 年 1 月 22 日）。

2026 年 4 月 17 日，中国证券业协会发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》（修订版），本次修订集中于三项要求：

一是**长周期考核**。董事长、高管、主要业务部门负责人等关键岗位人员，绩效考核必须包含 3 年及以上长期指标，在考核中纳入更长时期的决策后果。

二是**递延支付规则细化**。《指引》要求对风险有直接或重要影响岗位的人员纳入递延支付范围，支付标准、年限和比例由公司按业务与岗位的风险属性确定；据《中国经营报》解读，投资银行业务中承揽、承做、质控、内核、风控及合规等岗位人员的绩效薪酬将全额纳入递延（《中国经营报》, 2026 年 4 月 19 日）。《指引》确立 “T+2 年” 起付规则——递延支付起付年不早于绩效薪酬归属年度（T 年）往后的第 2 年，递延速度不得快于等分比例，递延周期与相关业务的风险持续期限相匹配；以归属 2026 年的 3 年期信用债项目绩效为例，最早自 2028 年起按等分比例分三年支付，最后一笔到 2030 年兑付。

三是**追索扣回覆盖离职及退休人员**。违法违规或导致公司存在过度风险敞口的行为均可触发追索，追索对象包括高级管理人员和负有直接责任的承揽、承做人员，追索方式涵盖减少支付、停止支付及要求退还三类手段。追索扣回的适用范围在此前文件基础上进一步落实——财政部 2022 年通知已规定追索扣回适用于已离职或退休人员，2026 年《指引》在证券业重申这一原则并明确 “相关人员应当配合” 的协助义务。一位证券从业者对《中国经营报》表示，这一措施能够堵住之前 “利益前置、风险后移”“干完就跑” 的口子。

银行业方面，截至 2026 年 4 月，36 家已发布年报的上市银行均提及绩效薪酬追索扣回机制，其中 12 家公布了具体金额，合计近亿元。中国银行以 4717.82 万元居首，三年累计追索超 1.02 亿元；建设银行人均退薪超过 11 万元，位居已披露银行前列。从 2022 年仅 3 家披露金额，到如今 36 家均提及机制、12 家披露金额——“反向讨薪” 从个案走向常态，从原则要求走向机制执行。以上追索扣回数据基于 36 家上市银行截至 2026 年 4 月发布的 2025 年年报（《经济参考报》, 2026 年 4 月 18 日）。

值得注意的趋势是追索力度的逐年加码。中国银行 2025 年追索扣回金额同比增长 45%，追索人次近乎翻倍。业内普遍认为，银行实际追索规模远大于公开数据，“披露” 目前仍属于鼓励性而非强制性的要求，不少银行在实际操作中倾向于 “只做不说”。

需要标注制度执行的法律与事实条件。金杜律师事务所（2025）的实务研究把金融机构薪酬追索在司法实践中的困境归纳为三层：一是制度依据缺失——行业规范不能当然作为追索依据，机构若未将其内化为合法有效的规章制度、或缺民主公示程序、或溯及既往，法院不予支持；二是事实依据不足——风险事件发生后，机构须自行调查取证并按内部制度做出责任认定，举证责任重，还须证明员工行为与损失的因果关系；三是追索超出合理范围与期限——人员、金额、期限各有边界，跨项目、跨年度追索在司法上存在分歧。该研究分析的 35 个案件中，法院支持或部分支持机构诉求的仅有 8 件。部分机构的规章制度虽有薪酬追索内容但规定过于笼统，在司法实践中难以获得支持——某基金公司案例中，规章制度仅原则性提及可 “扣减递延绩效”，却未明确规定可 “追索扣回已发放薪酬”，法院因此驳回公司扣回员工已发放薪酬的诉求。

在纤维语言中：追索扣回制度本身的**纤维非单点**——同一套规则在不同机构、不同案件中的执行结果存在显著差异。这些案件表明，监管要求转化为可执行的追索请求，还受内部规则效力、事实证明与程序期限约束；诉求未获支持既可能暴露执行缺陷，也可能体现对不当追索的限制，不能统一解释为必经阶段。

当前中国薪酬监管已走完了 “有没有制度” 的阶段（95% 以上机构已制定并实施了绩效薪酬延期支付和追索扣回制度；原银保监会, 2023 年 3 月 24 日），正在进入 “执行质量” 的阶段——真正的考验已从 “有没有” 转向 “好不好”“公不公平”。法院系统的裁判思路正在为这一阶段提供校准基准。

在纤维语言中：薪酬递延和追索扣回制度强制决策者看到纤维膨胀的长期后果。当一笔交易的绩效薪酬要等 3 到 6 年才能完全到账、且即使在离职后仍可能被追回时，决策者不能在风险暴露后 “跑路”。递延和追索延长了个人承担决策后果的期限，使薪酬责任更有可能覆盖风险暴露窗口；是否与债务时钟（τ_d，即认知债务从沉积到首次显现的特征延迟）匹配，仍须结合具体业务的风险识别与损失确认过程判断。

T+2 起付规则的作用，是使递延薪酬的首次支付晚于绩效归属年度，增加后续风险影响报酬的机会——决策者在风险暴露的关键窗口内仍然 “在场”。其适当性取决于业务风险的暴露期限、递延比例和追索机制，不能仅凭三年期债券的名义期限认定 T+2 是普遍最优的平衡点。在纤维语言中：T+2 递延将决策者的时间维度从 “当年业绩” 拉长到 “三年风险周期”，使他不能在纤维膨胀（风险积累但尚未暴露）阶段退出。追索覆盖离职退休人员则切断了 “干完就跑” 的退出通道——即使退休，如果项目在风险周期内暴雷，仍然可以追索；这使离职本身不再当然免除既有追索责任，能否追回仍取决于证据、责任认定与时效。

薪酬递延因此不仅拉长了个体决策的时间窗口——它在多映射递归（§1.4）的回路中插入了制度性的减速：当决策者必须留在递归循环中直到风险暴露时，他有激励去质疑其他机构的定价是否仍在锚定真实状态（T）而非彼此引用读数（$\{r_j\}$）。如果后续损失能够实际影响个人报酬、且从业者具备核查条件，递延可能增强其检验外部定价与评级的动机，从而削弱机构间未经核查的相互引用——它对系统

递归的影响通过这些条件实现，不是递延条款的自动效果。

美国同期的薪酬监管则经历了推进、搁置与重启——不是制度的单向收紧，而是政治周期驱动的反复摆动。

§2.2 美国：从 Dodd-Frank 到政治摆动的停滞

美国的薪酬监管路径截然不同。多德-弗兰克法案第 956 条要求六大金融监管机构——联邦存款保险公司（FDIC）、货币监理署（OCC）、联邦住房金融局（FHFA）、全国信用社管理局（NCUA）、美联储（FRB）和美国证券交易委员会（SEC）——联合出台激励性薪酬规则，禁止鼓励不当风险的薪酬安排（United States Congress, 2010）。这一条款自 2010 年写入法律后，经历了长达十多年的 “推进—搁置—再推进” 循环。

2016 年 6 月，六大机构联合发布第二版拟议规则通知（2016 NPR），首次明确了分层递延要求——这是 956 条自 2010 年写入法律以来最接近落地的一次。草案将受监管金融机构按合并资产规模分为三级：Level 1（≥ 2500 亿美元）、Level 2（≥ 500 亿且 < 2500 亿美元）、Level 3（≥ 10 亿且 < 500 亿美元）。对 Level 1 和 Level 2 机构的高级管理人员，草案要求 60%/50% 的激励薪酬必须递延支付，递延期分别不少于 4 年和 3 年；对 “重要风险承担者”（significant risk-takers），递延比例为 50%/40%。草案还要求设立追索扣回（clawback）条款，自薪酬归属起 7 年内，若认定存在导致重大财务或声誉损害的不当行为、欺诈或故意错报，可追回已支付薪酬，并在重大损失事件中强制没收（forfeiture）递延部分。这些条款与中国 2022—2026 年的薪酬制度在结构上高度同构——都指向 “将决策者的时间维度拉长到与风险暴露窗口匹配”。但草案始终未落地。2017 年特朗普第一任期上台后，去监管成为政策基调，美国证券交易委员会（SEC）和其他监管机构的新监管议程中不再提及该薪酬限制法规——956 条被搁置不是行政疏忽，而是政治方向的转变。

2024 年 5 月，六大机构中的三家——联邦存款保险公司（FDIC）、货币监理署（OCC）和联邦住房金融局（FHFA）——重新发布了拟议规则（2024 NPR），以 2023 年硅谷银行、签名银行、第一共和银行三起倒闭为直接动因（Freshfields Bruckhaus Deringer, 2024）。FDIC 主席 Gruenberg 指出，关于这三起倒闭的报告列出两项共同弱点——对增长和短期盈利的过度专注，以及 “薪酬政策与实践中缺乏风险指标，可能鼓励了过度冒险”（FDIC, OCC & FHFA, 2024）。两个月后的 2024 年 7 月 18 日，NCUA 以 2 比 1 票通过加入此次拟议规则，缺席方由此收窄为美联储和美国证券交易委员会（SEC）——前者是六大机构中对系统重要性金融机构监管权限最大的一家，SEC 亦将其列入规则制定议程但尚未表决。此时距离 Dodd-Frank 法案通过已经 14 年。

2024 年的联合意见信显示行业协会对提案形成了组织化反对；十四年间的停滞还涉及跨机构协调与政策方向变化，不能仅由这封意见信解释。2024 年 NPR 发布后不到六周，四大行业协会——银行政策研究所（BPI）、美国银行家协会（ABA）、金融服务论坛（Financial Services Forum，FSF）和证券业与金融市场协会（SIFMA）——联合提交意见信（BPI et al., 2024 年 6 月 18 日），提出三个核心反对论点。

第一，**越权论**：第 956 条仅授权监管机构 “禁止” 鼓励不当风险的薪酬安排，但 2016/2024 草案实质上是 “要求” 所有受监管机构纳入特定薪酬条款——“声称有权要求特定条款，因为逻辑上可以禁止缺乏这些条款的计划，这违背了立法意图”。

第二，**程序论**：2024 NPR 仅由三家机构发布，缺少法定要求的六家联合，因此 “没有法律效力”——不会提交联邦公报，不触发行政程序法的权利义务。（行业协会意见信提交于 2024 年 6 月 18 日，NCUA 于一个月后的 7 月 18 日加入，缺席方收窄为美联储和 SEC，但联合发布的法定瑕疵未被完全消除。）

第三，**刚性论**：草案建立了 “一刀切” 的僵化框架，剥夺了机构根据自身风险状况灵活调整薪酬实践的能力。四家协会还指出，金融业薪酬实践在过去八年中已 “发生了相当大的变化”，但草案对此 “没有任何分析”。

在纤维语言中：游说的三个论点可以被重新诊断为——越权论是**映射函数垄断的防御**（被监管对象试图保留薪酬设计的自主权，即保护其在映射链中的定价权——此处 “映射函数垄断” 是第六章概念的类比应用：金融业协会维护的不是具体交易的定价权，而是对整个行业薪酬映射函数的控制权，相当于对 “如何设计映射操作者” 的元控制）；程序论是**利用制度裂缝的策略**（六大机构需联合行动的法定要求使任何一家的缺席都可被用来否定规则效力）；刚性论是**以灵活性之名保留凸性激励空间**（行业协会主张的 “灵活调整”，与本章诊断的凸性激励空间是否重叠，须按其具体合同主张判断）。三个论点共同构成了 Dodd-Frank §956 的制度障碍：即使立法者已经诊断出问题（2010 年），被监管对象的组织化反对仍能使校准措施在 14 年内无法落地。

与美国形成对比的是，中国在同一时期（2010—2026 年）走过了从监管指引的原则性参数，到机制细化与全行业推开，再到证券业递延规则全覆盖的演进，执行层面的披露也逐年加厚。中国金融薪酬监管的执行力度和迭代速度都远超美国。

2025 年发布的美国证券交易委员会（SEC）春季监管议程进一步确认了这一僵局：956 条被从短期规则制定议程中移除，仅保留在长期行动清单上（Gibson Dunn, 2025）。Gibson Dunn 团队指出，“六家联邦金融监管机构中有四家于 2024 年 5 月 6 日重新提出了第 956 条规则”（Gibson Dunn 行文以 “四家” 概括此次重提，与本章按机构公告记录的时间线——FDIC、OCC、FHFA 于 5 月 6 日发布、NCUA 于 7 月 18 日加入——存在出入，本文按原始机构公告记录）。此时距离 Dodd-Frank 法案通过已经 15 年。美国商会（Chamber of Commerce）持续游说反对 956 条的实施。一份 2025 年 6 月的报道指出，美国商会正为保持华尔街的奖金文化而战——反对将高管薪酬与公司长期财务健康挂钩的规则（Shaw, 2025）。这一游说在 SEC 监管方向随政治周期摆动的背景下尤为有效。SEC 执法数据显示，2025 财年提起 456 起执法行动，较 2024 财年的 583 起显著下降（SEC, 2024 年 11 月 22 日; SEC, 2026 年 4 月 7 日）。新任主席 Paul Atkins 在该财年执法结果中表示：“我们已将资源重新导向危害最大的不当行为类型——尤其是欺诈、市场操纵和背信行为”（SEC, 2026 年 4 月 7 日），并强调 SEC“必须守住作为披露机构的本分，不做优劣监管者”（Atkins, 2026 年 4 月 7 日）。

第 956 条的十五年停滞不能读作美国制度能力的普遍失败——同一条法律体系对业绩费走出过一条完整的演化线。1940 年《投资顾问法》禁止注册顾问收取业绩费，共同基金顾问因注册豁免游离其外；1970 年禁止单向业绩费，只留挂钩基准、双向同比例浮动的对称支点费；受强制改变费率结构的基金随即改变了组合风险水平，并在限制实施前后流失了股东与资产（Golec & Starks, 2004）；1985 年美国证券交易委员会（SEC）以规则 205-3 开出合格客户豁免通道，此后执法检查与现代化讨论持续至今（Bourgeois et al., 2019; Thomas & Jaye, 2006）。两条线的分岔不在立法能力，而在管辖权结构：业绩费这条线由 SEC 单一机构管辖，可以随执行经验持续演化；第 956 条要求六家机构联合行动，任何一家的缺席都可被用来否定规则效力——行业协会意见信的 “程序论” 攻击的正是这个结构缝隙。

在纤维语言中：第 956 条的长期停滞意味着 “谁在审计校钟人” 在跨机构统一风险激励约束这一层没有得到制度性回答；既有的审慎指引与财务重述追索规则各有适用范围，尚不能替代该条拟建立的统一要求。明斯基（Minsky, 1986）描述的从 “对冲融资” 滑向 “庞氏融资” 的远离真实过程（第十七章 §5），在这一统一约束长期缺位的条件下更难以被遏制。

§3 限薪令：对 “绩效合法性” 的制度改写

如果说薪酬递延和追索扣回是 “绑定时间维度”，那么限薪令就是 “限制投射端膨胀”。两者不是替代关系，而是互补关系——递延与追索主要调整报酬兑现与风险承担的时间关系，限薪主要限制报酬规模；两者都可能同时改变激励强度与风险选择。

限薪令的制度演进有其自身的时间线。2009 年，《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》首次将限薪制度化。2014 年 8 月，中共中央政治局审议通过《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》，自 2015 年起在 72 家副部级央企实施——负责人薪酬改为基本年薪、绩效年薪与任期激励收入三部分：基本年薪按上年度央企在岗职工平均工资的 2 倍确定，绩效年薪不超过基本年薪的 2 倍，任期激励收入不超过任期内年薪总水平的 30%，总薪酬不超过在职员工平均工资的 7—8 倍；而改革前国资委监管央企高管的平均年薪已在 60 万—70 万元之间（《中国经济周刊》, 2014 年 11 月 25 日）。2023 年 5 月，人社部办公厅印发《国有企业内部薪酬分配指引》，为新一轮薪酬改革定下防止平均主义分配与薪酬 “倒挂” 的原则（人力资源和社会保障部办公厅, 2023 年 5 月 8 日）。到了 2025 年，金融央企全面限薪——总部 100 万元上限、子公司 300 万元上限——将限薪约束进一步落到中央金融企业（*Reuters*, 2025 年 1 月 22 日），但不等于对全部金融机构实行统一限薪。

这轮限薪覆盖 27 家中央金融机构，新规还要求目标企业内下属员工薪酬不得高于上级员工，即不容许 “薪酬与职级倒挂” 继续存在（*Reuters*, 2025 年 1 月 22 日）。此外，财政部此前已要求金融企业高管及重要岗位员工基本薪酬一般不高于薪酬总额的 35%（财政部, 2022 年 8 月）。

在纤维框架的语言中，限薪令操作的是 MCAF 元公式中叙事载荷（ϕ）的上限。叙事载荷（ϕ）衡量的是一个信号中非信息性内容的权重——它不以具体论断出现，而是作为 “常识” 预装在人脑中的隐性假设。当投射端的膨胀被总量限制时，依靠高额薪酬来制造 “人才稀缺”“市场价值” 等叙事的空间被压缩。这不是对个体收入的道德评判，而是对叙事载荷（ϕ）膨胀空间的总量限制。

需要将叙事载荷（ϕ）的压缩机制区分为两种：**直接机制**是薪酬作为 “市场定价” 叙事的经济证据本身被收缩——薪酬总量封顶后，实际支付额不再能被直接解释为无约束的市场估值，“市场认为他值这个价” 的推论需要受到限制；**间接机制**是薪酬的削减在公众认知中削弱了 “金融精英” 叙事的传播力。前者是经济机制，后者是社会认知机制。两者在限薪令中同时运作，但认知机制的效力取决于叙事环境——在长期，当限薪令使社会不再默认 “高薪酬等于高能力” 时，间接机制的效力可能超过直接机制。这与第八章 §4 的叙事杠杆率压缩是同一操作在薪酬领域的具体化——当薪酬作为 “市场定价” 叙事的经济证据被收缩时，叙事杠杆率（$\Omega = \phi/\|L\|$）中的叙事载荷（ϕ）分量被制度性压低。

这里需要做一个精确的区分。限薪令校准的是叙事载荷（ϕ），不是元审计能力（A）。它是投射端的叙事载荷——读数中携带的使人放弃独立判断的附加结构。“金融精英”“人才稀缺”“市场定价” 这些叙事不传递关于从业者真实能力的有效信息，但它们为高薪酬提供了合法性外衣，并系统性地压制了外部审计的动机。限薪令的直接效果是压缩这些叙事的膨胀空间。

但元审计能力（A）——从业者独立于投射方叙事进行范畴判断的能力——不能通过限制薪酬来提升。元审计能力（A）的核心是独立坐标系的维持——从业者能否在行业共识和短期激励的压力下，仍然对 “这个产品到底值不值这个价” 做出独立判断。薪酬水平本身不足以判断元审计能力——决定性的是报酬与风险后果的联系方式。一个拿着高薪的基金经理可能在凸性激励下完全丧失独立判断——他的高薪酬来自分享上行收益，他的元审计能力被激励结构系统性地废弃。一个薪酬被限制但考核周期被拉长、追索风险被强化的基金经理，反而可能恢复部分独立判断——不是因为他 “变穷了所以更谨慎”，是因为他的激励结构被重新设计，使他不再能从忽视尾部风险中获利。

“薪酬水平不是元审计能力（A）的决定因素”这个命题是反直觉的，但它的论证贯穿全书：第一节的诊断指向凸性激励——而非薪酬水平——作为元审计能力被系统性废弃的根源；当凸性激励未受到风险责任与独立核查约束时，从业者可能降低对尾部后果的关注。

美国的限薪讨论则主要停留在披露层面。美国证券交易委员会（SEC）在 2025 年 6 月召开了高管薪酬披露圆桌会议，讨论薪酬与业绩对比、薪酬比例、追索扣回等规则的实施效果（SEC, 2025 年 6 月 26 日）。2026 年 1 月，SEC 主席 Atkins 声明指示对公司披露规则（Regulation S-K）展开全面审查；第 402 项（高管薪酬披露）的修订是第一步，工作人员正基于 70 余份公众意见信准备具体建议（Atkins, 2026 年 1 月 13 日）。披露而非禁止——这是美国路径的核心理念。SEC 委员 Crenshaw 在为圆桌会议发布的书面发言中强调，高管薪酬披露是股东的基本权利（Crenshaw, 2025）。

本章所比较的美国制度较多依赖披露与市场约束的组合，中国所列措施更多直接规定支付比例、期限或上限。在纤维语言中，前者的逻辑是“让所有参与者看到纤维的大小”，后者的逻辑是直接限制支付规模的上限——它压缩的是用极高薪酬为能力背书的叙事空间，不自动改善薪酬读数对能力或风险的识别。两种逻辑各有局限——信息披露不能阻止纤维已经膨胀的市场行为，行政限薪也不能消除纤维本身。

限薪令的代价需要在框架内标注。行政限薪的直接代价是市场定价机制的扭曲——如果金融央企的薪酬上限显著低于市场水平，可能导致人才流向非受限机构（私募、外资、科技公司）。更微妙的是结构性代价：基本薪酬比例受限会提高其他薪酬项目的相对份额；这些项目是否强化凸性激励，取决于其具体支付函数、考核期限与损失调整机制，不能仅凭占比推断。限薪令在压缩叙事载荷（ϕ）量级的同时，可能在结构上强化凸性激励。这是一个需要持续监测的制度副作用——递延支付和追索扣回机制的存在可以部分对冲这一副作用，但不能完全消除。

§4 旋转门监管：切断审计者的利益输送通道

旋转门是“谁审计校钟人”问题的制度层面操作。核心机制是：潜在的离职后就业收益可能改变监管者在任期间的激励，形成利益冲突风险；这种风险是否表现为执法宽纵，取决于职业回报机制与具体制度约束（见下文 deHaan 等人的复杂证据）。

§4.1 中国：从禁止期延长到审核范围扩大

在纤维框架中，旋转门同时涉及映射与审计权的控制、审计者的职业激励，以及独立校准能否持续的制度条件。映射链结构（L0）提供控制权这一观察切面，但不能穷尽旋转门问题。监管者作为元审计能力（A）的制度载体，其独立性首先是**利益结构层面**的独立性：审计者未来的职业路径不能依赖于被审计对象的授予。中国证监会对旋转门的监管经历了从指引性规则到部门规章的演进。2021 年，证监会出台《监管规则适用指引——发行类第 2 号》，要求中介机构穿透核查离职人员股东，存在不当入股情形的必须严格清理。

2024 年 9 月，证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，在原有制度基础上新增了三方面规定：

一是**入股禁止期分级延长**。《2 号指引》（2021）第八条只分两档：副处级（中层）及以上离职后 3 年、其他离职人员 2 年，并无发行监管岗位/会管干部专档。《监管规定（试行）》第九条收紧为三档：发行监管岗位或会管干部单列专档、延长至离职后 10 年（原按副处级及以上档适用 3 年，延长幅度最大），副处级（中层）及以上由 3 年延至 5 年，副处级（中层）以下由 2 年延至 4 年。

二是**扩大从严监管范围**。将审核范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶，堵住了利用亲属代持的规避路径。

三是**提高核查要求**。中介机构要对离职人员的投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

此外，证监会还加强与纪检监察部门协作，发现违法违纪线索的坚决移交有关部门处理。

在纤维语言中：旋转门限制切断了 “映射函数垄断者” 向 “映射函数使用者” 的利益输送通道。映射函数垄断（第六章）指的是控制从真实到读数的转换规则的权力集中现象。这些规定限制了离职人员通过特定股权投资渠道利用原职务影响，但不能据此推定其不得进入所有被监管企业任职；审计独立性的制度基础在这一具体渠道上得到加固。

§4.2 美国：旋转门作为常规职业路径

美国的旋转门现象在金融领域尤为突出。经济合作与发展组织（OECD）2009 年的报告即指出，许多后来被指为危机成因的监管变化，是金融业协同游说的产物，游说与旋转门的连接在瑞士、英国和美国最为密集——但旋转门的确切作用当时尚无定论。国际清算银行（Bank for International Settlements，BIS）刊发的 Levine (2010) 工作论文也提出了类似的利益冲突忧虑——Ross Levine 在反思 2008 年危机的监管改革课题中直言：在全球各国首都，游说者塑造立法，产业界与监管机构之间的旋转门高速旋转；让具有私营部门经验的高技能人员协助监管金融业虽有其理由，但利益冲突的忧虑同样充分（Levine, 2010 BIS WP 329）。

2025 年的一份报告指出，华尔街的旋转门已将比以往任何时候都多的私募股权行业任命者带入特朗普政府，这些高管的新领导职位创造了利益冲突，使他们能够指导可能使其自身公司或行业盟友获利的政府行动和监管决策（Americans for Financial Reform, 2025 年 5 月 16 日）。

美联储前主席伯南克在 2014 年卸任后受聘对冲基金 Citadel 担任高级顾问（CNBC, 2015 年 4 月 16 日）。美国证券交易委员会（SEC）前执法主管 Robert Khuzami 于 2013 年离职六个月后即加入律师事务所 Kirkland & Ellis，专门从事证券执法辩护工作（*Reuters*, 2013 年 7 月 24 日）。2014 年 Carmen Segarra 录音事件公开了纽约联储对高盛的监管宽容——这位前联储监管人员在被解雇后公布了 46 小时的内部录音，录音显示了资深经理追求共识的作风。哥伦比亚大学教授 David Beim 在 2009 年对纽约联储的评审中指出，这种作风有时会软化联储的执法（*ProPublica*, 2014 年 11 月 17 日）。

美国并非没有旋转门限制。美国证券交易委员会（SEC）官员离职后有 “冷却期” 限制，但期限远短于中国（通常 1—2 年），且不涉及亲属。更重要的是，美国的旋转门已形成持续存在的跨部门职业流动渠道——政府服务被视为简历上的资本积累，之后转向私营部门实现 “价值变现”。

Shive & Forster (2017) 对六大美国金融监管机构的系统研究证实了这一模式：2001—2015 年间，每家上市金融公司拥有监管背景的高管人数平均增长了 24%。Kalmenovitz, Vij & Xiao (2025) 利用 240 万联邦雇员二十年间累计的近 2200 万条人-年工资记录进一步揭示：在出现统计显著薪资聚集（bunching）的 41 个联邦机构（包括 SEC 在内）中，平均约 42% 的人员对离职后就业限制有策略性反应——他们宁愿接受平均 6402 美元的年薪缩减（约为所在机构平均工资的 6.3%），以留在触发离职后就业限制的薪资门槛以下。这意味着旋转门不是个别现象——在出现显著聚集的机构内，它构成影响相当比例人员薪酬选择的系统性激励，但不能外推为近半数监管人员都受同等影响。

deHaan, Kedia, Koh & Rajgopal (2015) 对 1990—2007 年 SEC 民事执法案件的研究则揭示了旋转门影响执法的复杂性：其整体证据支持 “人力资本” 假说——预期进入私营部门的 SEC 律师为积累和展示专业

能力，在任期间执法反而更激进（追讨的罚款金额更高、更可能移交司法部追究刑事责任、更可能起诉首席执行官（CEO）个人）；只有加入 SEC 专门律所的离职律师中，常驻华盛顿特区者、以及加入 SEC 校友众多律所者，才表现出 “寻租” 假说所预测的执法松弛——且仅见于部分执法结果。这一复杂性与下文 Lucca 等人的发现相互呼应：旋转门未必表现为直接的执法宽纵，但监管者与被监管者之间的人脉与认知同化仍在持续发生。

从实证到理论框架：上述实证研究揭示了旋转门的规模与机制，但需要一个理论框架来解释为什么旋转门在美国成为制度常规而非偶发。LaPira & Thomas (2017) 提出 “游说作为政治保险”（lobbying as political insurance）的交易成本模型——被监管行业雇佣前监管官员不是为了 “购买政策影响”（influence production function），而是为了消费 “政治风险最小化” 服务（risk-minimizing transaction）。在此框架下，前美国证券交易委员会（SEC）官员的溢价来自两类稀缺资产：**战略过程知识**（strategic process knowledge，关于监管决策流程的内部信息）用于对冲政治过程不确定性，以及**具体政策领域的专业知识**（substantive expertise）有助于处理政策含义与适用范围的不确定性。

LaPira, Drutman & Kosar (2020) 进一步从供给侧系统论证了旋转门溢价的宏观成因：1980 年代以来美国国会 “立法能力衰退”（decline in congressional capacity）——职员规模缩减、任期缩短、专业能力被系统性外包给 K 街游说业和行政分支——这一结构性衰退可能增加立法过程对外部专业知识的依赖，为旋转门溢价提供供给侧解释；其是否以及如何影响 SEC 等行政监管机构的专业储备，需分别考察。Santos (2006) 的经验研究则显示，前议员的职业路径与其任期最后阶段的立法行为存在系统性关联，为 “奖励未来雇主” 假设提供了关联证据。

在纤维语言中：美国监管体系合法性基座（$\|L\|$）所依赖的内部锚点（市场参与者共识）本身被立法能力衰退侵蚀——这与 §6.2 将论证的 “独立校准源缺失” 是同一结构性命题的微观-宏观两面。

需要标注旋转门机制的反面视角。Lucca, Seru & Trebbi (2014) 利用美国银行监管机构的员工流动数据发现，监管者向私营部门的净流动呈显著反周期——危机期净流入监管、繁荣期净流出——这一模式更符合监管学徒（regulatory schooling，私营部门雇主重视监管经验）假设，而非简单的利益交换（quid-pro-quo）假设。监管学徒解释表明，跨部门流动也可能反映专业经验的市场价值，这削弱了把旋转门一概解释为利益交换的判断；认知趋同不因此被排除，但须有独立证据，不能由人员流动本身推出。

两国规则限制的活动类型并不相同。中国所引规定在拟上市企业入股环节设置分级禁止期，并将特定亲属纳入从严审核；美国相关规则除短期冷却期外，还包括针对离职者本人曾实质参与、且美国为当事方或直接重大利益方的特定事项的永久性代理与以影响为目的的沟通限制。用 “禁止” 与 “披露” 概括两国制度，会掩盖各自规则的层次——前者直接切断特定股权渠道，后者使多数流动可见并对特定事项设永久限制。

2026 年 1 月，Law.com 报道了美国证券交易委员会（SEC）旋转门的最新动态：Blank Rome 和 Jones Day 的合伙人进入 SEC 执法部门担任领导职务，同时多名 SEC 律师离职加入 Dechert、Jones Day 和 Fenwick & West 等大型律师事务所。这一 “双向流动” 正是旋转门作为制度化职业路径的典型表现——政府服务被视为简历上的资本积累，之后转向私营部门实现 “价值变现”。更关键的是，SEC 执法部门在 2025 年经历了领导层更替——新任 SEC 主席 Paul Atkins 于 2025 年 4 月宣誓就职，随后执法部门的人事调整持续全年。当监管机构的领导层与被监管行业之间存在通畅的 “旋转门” 时，相关职业激励可能削弱监管独立性。

§5 执行差异：制度框架与落地效果的断裂

中国与美国在薪酬制度和旋转门监管上的差异不仅是制度设计上的——更重要的是**执行层面**的差异。

§5.1 执行的持续性：中国 “持续收紧” vs 美国 “政治摆动”

中国的金融监管执行呈现一条清晰的单向收紧轨迹。2010 年银监会指引 → 2021 年追索扣回机制细化 → 2022 年财政部通知（全行业推开、明确离职退休适用）→ 2022 年中证协首次指引 → 2024 年公募基金薪酬调整传闻（行业实践信息，非明文法规）→ 2025 年金融央企限薪（100 万上限）→ 2026 年中证协修订版（T+2 递延、证券业重申离职退休追索）。在薪酬递延、追索扣回与离职人员入股规则所列范围内，主要变化方向是要求细化与约束增强。

与此形成对比的是，美国薪酬监管的执行受制于政治周期。2010 年 Dodd-Frank 写入第 956 条 → 2016 年重新提出联合规则（对 2011 年提案的第二版）→ 2017 年搁置 → 2024 年重新推进 → 未来可能再次被新政府搁置。气候披露规则的命运提供了镜像：2024 年拜登政府最终确定气候披露规则（SEC, 2024 年 3 月 28 日），2025 年特朗普政府美国证券交易委员会（SEC）立即放弃对该规则的法庭辩护（SEC, 2025 年 3 月 27 日），美国第八巡回上诉法院（8th Circuit）要求 SEC 说明是否打算审查或重新考虑该规则。2026 年 SEC 进一步提议撤回气候披露规则（SEC, 2026 年 5 月 29 日）。

薪酬监管与气候披露看似无关，但它们共享同一个结构性特征：美国的金融监管方向高度依赖执政党的政治立场。当政党轮替，监管方向可以 180 度逆转。而中国的金融监管方向不随政治周期摆动——这是两国金融治理范式最根本的差异之一。

审计行业的监管数据提供了薪酬监管之外的补充观察。Brattle Group（2026 年 2 月 26 日）的报告显示，2025 年美国证券交易委员会（SEC）和公众公司会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）的审计执法行动合计 39 件，其中 PCAOB 占 95%（37 件）、SEC 仅 2 件，货币罚款总额较 2024 年下降 66% 至 1790 万美元。Cornerstone Research（2026）的《PCAOB Enforcement Activity 2025 Year in Review》进一步指出，PCAOB 自身的执法行动在 2025 年较 2024 年下降 27%（从 51 件降至 37 件），为 2021 年以来的最低水平。同期，PCAOB 将新的质量控制标准（QC 1000）的生效日期从 2025 年 12 月 15 日推迟至 2026 年 12 月 15 日，其列明的理由是部分注册会计师事务所遭遇实施困难、需要充分时间设计并实施符合 QC 1000 的质量控制系统（PCAOB, 2025 年 8 月 28 日）。这一延期与执法数据同向，但理由本身属实施成本考量，不能单独归因于政策转向。这些数据共同指向同一个结构性特征：美国的金融监管——无论薪酬、气候披露还是审计——都受制于政治周期，监管强度随执政党更替大幅波动。

§5.2 执行的深度：从 “有无” 到 “好坏”

中国薪酬制度的执行已经从 “有无制度” 推进到 “执行质量” 阶段。2025 年，12 家上市银行公布的追索扣回金额合计近亿元。业内专家指出，追索金额高低与银行资产规模、业务复杂度、历史风险暴露程度密切相关，国有大行出现较大规模的追索并不意外；一些城商行追索金额小，未必说明风险控制得更好，可能只是问题还没完全暴露，或者问责机制还在逐步完善中。95% 以上的机构已制定并实施了绩效薪酬延期支付和追索扣回制度（原银保监会, 2023 年 3 月 24 日），真正的考验已从 “有没有” 转向 “好不好”“公不公平”。

第 956 条这一跨机构统一规则长期停留在提案与重启之间——从法律条文到实际规则落地，跨越了奥巴马、特朗普、拜登三届政府并延续至特朗普第二任期，至今仍未全面实施；美国其他薪酬规则（业绩费限制、财务重述追回）各有其已生效的制度线。

§5.3 与金融监管基本逻辑的衔接

中美执行差异的背后是两种不同的金融监管哲学。中国金融监管以风险控制为锚点，自 1990 年代沪深交易所成立以来，经历了 “放松-收紧” 的有限摆动，但从未出现美国式的 “去监管” 政治摆动。美国监管则以市场效率为锚点，以信息披露为主要工具，监管强度随政治周期大幅波动。

这一哲学差异在 2008 年金融危机后表现得尤为明显，两国在危机后都加强了部分金融监管，但所反思的问题与政策的延续方式不同——美国反思监管不足、推出 Dodd-Frank 但随后随政治周期摆动；中国反思 2009 年 “四万亿” 后的信贷过度扩张，最终导向 2018 年资管新规这一收紧。2018 年资管新规、2025 年提请审议的《银行业监督管理法》修订草案拟将穿透式监管原则写入法律条文（监管对象由银行业金融机构延伸至主要股东、实际控制人，要求逐层说明股权结构直至实际控制人）——方向始终是 “收紧” 而非 “放松”。

金融稳定理事会（FSB）2024 年的报告从国际比较视角为这一差异提供了背景。报告指出，各成员国在实施薪酬工具方面 “存在复杂性和差异性”。报告进一步指出，追索扣回（clawback）条款在美欧两地普遍难以执行，常陷入旷日持久的法律纠纷——文化和法律障碍使其落地难度显著高于薪酬递延（FSB, 2024）。澳大利亚审慎监管局（APRA）采用了较长的递延期限——将大型银行首席执行官的最低递延期限从四年提高到六年，高级管理人员与首席执行官以外的执行董事五年，并分阶段把递延与追索要求推行到全部受监管实体；本章的解释是：实施进度滞后的法域，可能与其监管架构碎片化和行业游说力量有关——这是本章推断，需与报告的描述性发现区分。这一国际比较表明，美国薪酬监管的停滞不是 “金融体系复杂难以监管” 的普遍现象，而是其特定制度结构（分散的监管架构、强力的行业游说、政治周期摆动）的产物。

在纤维语言中：中国的合法性基座（$\|L\|$）相对稳定，制度能够持续支持独立核查与纠偏；美国的合法性基座随政治周期大幅波动，元审计能力的维持依赖于每一次政治摆动后是否还能恢复。

§6 比较分析的洞见：为什么中国的制度路径不同

基于前述制度设计与执行情况的比较，可以提炼出三个核心洞见。在进入具体洞见之前，需要标注一个前提：两国的 “起跑线” 完全不同。美国是在一个已经高度金融化、行业游说力量极其强大、监管架构碎片化的制度环境中挣扎；中国是在一个金融化程度相对较低、行政权力集中且不受金融行业游说强力抗衡的制度环境中推进。两国的 “收紧” 和 “摆动” 不是对称的可选路径，而深受各自制度结构约束——中国路径的 “持续收紧” 不是从美国路径的起跑线上出发的。

§6.1 制度逻辑差异：预防性严控 vs 危机倒逼

中国的薪酬制度和旋转门监管呈现两个特征：一是**危机响应速度快**——2015 年股灾后三年内即推出资管新规（2018），从危机到制度落地的窗口远短于美国（Dodd-Frank §956 从 2010 年立法到 2024 年仍未落地）；二是**平稳期也主动收紧**——这里的预防性，指规则试图在相关损失进一步实现之前调整激励和责任，而不是说出台时不存在风险压力：2024 年 9 月证监会将入股禁止期分级延长（发行监管岗位及会管干部延至 10 年、其他层级延至 4—5 年，见 §4.1）；2025 年金融央企限薪令（100 万元上限）出台；2025 年 12 月提请审议、2026 年 8 月二次审议的《银行业监督管理法》修订草案拟将穿透式监管原则写入法律条文——监管对象由银行业金融机构延伸至主要股东、实际控制人，要求逐层说明股权结构直至实际控制人（二次审议稿第二十三条、第三十一条）。这些制度不是在危机废墟上建立的，而是在

平稳期主动推进的。两个特征的共同结果是制度迭代呈单向收紧轨迹。[1]

为什么中国能在平稳期主动收紧？一个候选解释是中国监管体系中的制度自主性——它应通过决策协调要求、法定否决环节、行业参与渠道与执行权限等制度安排观察，而非仅从规则是否收紧反推。若该解释成立，美国因缺乏这一条件，更可能呈现危机后短暂立法、平稳期被游说逐步拆解的模式。

美国的制度逻辑是**危机倒逼 → 严监管 → 去监管**的摆动周期。2008 年金融危机后推出 Dodd-Frank，2017—2020 年特朗普第一任期部分去监管，2021—2024 年拜登时期部分恢复，2025 年特朗普第二任期全面去监管。美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 于 2025 年 4 月上任后调整了执法与治理方向。他在 2025 财年执法结果中表示，“我们已将资源重新导向危害最大的不当行为类型——尤其是欺诈、市场操纵和背信行为”（SEC, 2026 年 4 月 7 日）；又在 2026 年 4 月的讲话中宣布，SEC“必须守住作为披露机构的本分，不做优劣监管者”，并确保 “公司治理事务由各州而非 SEC 监管”（Atkins, 2026 年 4 月 7 日）。同一财年的执法数据显示，SEC 提起 456 起执法行动，较 2024 财年的 583 起显著下降（SEC, 2024 年 11 月 22 日; SEC, 2026 年 4 月 7 日），公众公司会计监督委员会（PCAOB）2026 年预算削减 9.4%（PCAOB, 2025 年 12 月 19 日; Thomson Reuters, 2025），SEC 自 2025 年初以来人员编制削减 15%（Thomson Reuters, 2025）。参议员 Warren 公开批评 SEC 在新主席上任后执法活动大幅下降（Bloomberg Law, 2026），认为 SEC 未能致力于其证券执法职责（如 §2.2 所示，美国对业绩费的监管在 1970 年也走过预防性收紧——其摆动不在于有无能力收紧，而在于收紧难以在政治周期中存续）。

§6.2 独立校准源的存在：行政权力 vs 市场机制

中国的金融监管体系中存在一个美国体系所缺乏的独立校准源：**行政权力不依赖于被监管对象的合作**。规则制定中的相对自主性，不在于是否征求行业意见——中国相关规则同样经过公开征求意见——而在于行业反对能否阻止规则的形成、执行或延续。证监会、财政部在各自权限内推进规则，无需行业同意；穿透式监管要求由监管部门推动进入修法程序，其正式法律效力取决于立法机关审议。

美国的金融监管体系更依赖市场机制的自我调节能力。美国证券交易委员会（SEC）的规则制定需要经过漫长的公众评论期，受到被监管行业的强力游说影响。Dodd-Frank 第 956 条之所以迟迟未能落地，部分原因正是华尔街的游说力量。SEC 主席 Atkins 在 2026 年明确表示 SEC 应 “不做优劣监管者”，这本身就是市场自由主义意识形态对监管的约束。

在纤维语言中：中国监管体系的合法性基座（$\|L\|$）包含了一个**外部锚点**——行政权力的独立性。美国监管体系的合法性基座更依赖**内部锚点**——市场参与者的共识。后者在被监管对象高度组织化的情况下更容易被侵蚀。但这一独立性有其代价：行政权力本身可能被误用——过度干预、抑制金融创新、在资源配置上替代而非补充市场机制。两种路径在 “独立性” 和 “灵活性” 之间做出了不同的权衡。

[1]量化交易领域的预防性收紧是同样的轨迹，提供一组具体制度细节供第十九章 §6.3 引用：2015 年 9 月 2 日中金所公告（9 月 7 日实施）的股指期货限制：单个产品单日开仓超过 10 手即构成 “日内开仓交易量较大” 的异常交易（套期保值除外）、非套期保值持仓保证金自 30% 提高至 40%、当日开仓又平仓的平仓手续费自成交金额的万分之一点一五提高至万分之二十三；中金所《异常交易管理办法》（2019 年发布、2020 年修订）将频繁报撤单与大额报撤单列为异常交易行为——股指期货客户单日在某一合约上的撤单次数达到 400 次（含）即构成 “频繁报撤单”（大额报撤单为撤单 100 次且单笔撤单量达限价指令最大下单量的 80%；套期保值交易豁免，做市交易豁免频繁报撤单）；证监会 2024 年 2 月 28 日就私募基金多空收益互换（DMA）业务答记者问，明确对 DMA 等场外衍生品业务强化监管、指导行业控制好业务规模和杠杆（整体框架见证监会《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，2024 年 5 月 15 日发布）；沪深交易所 2024 年 2 月对量化私募宁波灵均实施暂停、限制交易并启动公开谴责程序（事由为程序化集中大量下单影响正常交易秩序）。上述前三组制度构成中国量化限速类监管的结构性骨架——订单和撤单速率的绝对上限、系统性非正当交易行为的语义设定、跨机构的规模与杠杆监测——第四组为执行案例。这三层制度在基本集中的市场结构中展开时通常只需对单一场所的订单速率做统一监管；在多场所碎片化的环境中（如美国现行市场），同样监管能否有相同的有效性需要单独评估——该评估的纤维维度分析见第十九章 §6.3 末段。

§6.3 债务结构与预防性监管的动力

一个重要但容易被忽略的差异是两国金融系统的债务结构不同。中国的金融体系以间接融资（银行贷款）为主，系统性风险集中在银行资产负债表上。一旦出现大面积坏账，冲击是即时的、不可回避的——但中国政府也具备在危机模式下将治理时钟（τ_g）极端压缩的紧急干预能力（2015 年股灾中证金公司直接入市即是一例）。因此 “即时冲击 + 紧急干预” 构成中国金融稳定的双重结构——冲击的即时性推高了预防性收紧的激励，而紧急干预能力又为收紧争取了时间。美国的金融体系有更发达的资本市场和风险分散机制，允许较长时间的 “慢性” 风险积累——2008 年之前的次级贷款风险积累了数年才爆发。

比较债务时钟，须区分风险积累、风险确认与危机传导三个过程；融资结构可能对三者产生不同影响，不能仅凭银行主导直接判定一国债务时钟整体更短。在债务时钟（τ_d）的维度上：中国的债务时钟更短——风险的暴露和传导更快，留给制度回应的窗口更窄。因此中国监管倾向于**提前收紧**（在风险积累到临界值之前介入）。美国的债务时钟更长——风险可以通过资产证券化、衍生品等工具在系统中分散和延迟，因此美国监管更倾向于**事后回应**（等危机爆发后再立法）。两种策略各有代价：中国策略可能 “误伤” 创新和效率；美国策略可能让危机积累到不可控的程度才介入。

但为什么中国选择了 “提前收紧” 而非 “频繁救火”？债务时钟（τ_d）短本身并不必然导致预防性收紧——另一种可能是风险暴露快、危机频繁、事后补救。一个可能的解释是：中国金融体系的系统性风险集中度极高。58 家上市银行约占商业银行总资产的 83%（EY, 2025）；大型商业银行资产占银行业金融机构总资产的 43.9%（国家金融监督管理总局, 2025）。资产份额说明系统重要性，但不直接测量风险相关性与传导速度。一旦出现大面积坏账，救助成本极高且政治代价巨大。在纤维语言中：企业违约首先形成银行资产损失；在损失吸收机制不足且风险外溢引发公共介入时，可能进一步形成财政与国家信用压力。本章提出的条件性解释是：公共部门预期承担的损失越集中、危机后调整空间越小，监管者越倾向于提前约束风险——该机制不依赖对两国危机容忍度的确定排序。

三个命题分别涉及制度条件、监管动机与政策表现。洞见 6.2（独立校准源）是洞见 6.1（预防性严控）的重要制度条件——较强的监管自主性和较低的协调成本，有助于在危机发生前推进约束性规则，但不是预防性监管的唯一制度条件（美国 1970 年的业绩费收紧即为一例）。洞见 6.3（债务时钟约束）是洞见 6.1 的**动力来源**——债务时钟（τ_d）短意味着风险暴露快，留给事后补救的窗口窄，因此必须提前介入。三者共同构成了中国金融监管的结构性特征：独立的行政权力（制度前提）+ 短债务时钟和高集中度（动力来源）→ 预防性严控（行为模式）。美国的结构恰好相反：依赖被监管对象共识的监管权力 + 长债务时钟和分散化风险 → 危机倒逼式监管。

需要标注的是：上述因果推断是基于制度观察和金融结构特征的框架内推断（C 级），而非基于量化模型或反事实分析。其他可能的解释包括：政治体制差异（单一制 vs 联邦制）、法律传统差异（大陆法系 vs 普通法系）、金融发展阶段差异（追赶型 vs 成熟型）。纤维框架的价值不在于排除其他解释，而在于提供一套统一的诊断语言——无论哪种解释成立，“独立校准源的存在” 和 “债务时钟的约束” 都是可以在不同国家之间进行比较的结构性变量。

§7 校准的边界

薪酬制度和旋转门监管是维持元审计能力（A）的制度化操作，但它们不能解决所有问题。

本章在第十七章诊断的基础上，聚焦于制度层元审计的两个核心工具——薪酬制度与旋转门监管——对中美两种制度路径进行了系统比较。

第一层：薪酬制度能否将决策者的时间维度拉长到与风险暴露窗口相匹配？中国的回答是 “可以，且沿单一方向持续收紧”（制度时间线见 §2.1、§5.1）；美国的回答是 “理论上可以，实践中受制于政治周期”——第 956 条至今仍未全面实施。

第二层：旋转门监管能否切断 “监管者 → 被监管者” 的利益输送通道？中国的回答是 “以分级禁止期与亲属从严审核直接限制特定股权渠道”（见 §4.1）；美国的回答是 “以披露为主、辅以特定事项的永久性限制，使多数流动可见”（见 §4.2）。

以下从三个维度展开制度层校准的边界。

§7.1 制度层元审计的必要但不充分性

薪酬递延首先改变决策者承担后果的时间安排，不能仅凭条款本身揭示底层资产质量。若没有新增调查或独立核查，评价者不会因报酬延后而自动获得更多知识；但如果递延促使这些核查发生，或使未被计酬依据覆盖的风险受到有效约束，实际的信息条件与风险承担就可能改变。制度安排不能替代审计，但可以改变审计是否发生及其结果能否影响报酬的条件。

Berk & Green (2004) 表明，在特定技能差异、规模报酬递减与资金流动条件下，管理者有技能并不保证投资者获得持续的预期费后超额收益——这限制了 “有能力就必然跑赢” 的推论，但不是所有薪酬设计与现实市场的普遍上限。本章关注的是激励失衡**增加**的风险与成本；它与均衡条件下不可避免的租金提取是两类损失，其相对大小须以具体合同与行为证据判定。Stambaugh (2019) 进一步揭示悖论：当足够多的经理同时提升技能，单个经理的预期利润反而下降——更高的技能使经理更精确地识别获利机会，但主动管理总体上把价格修正得更充分，获利机会随之收缩；在投资者净超额收益为零的均衡下，这意味着行业总费用收入随技能提升而下降。

Robinson & Sensoy (2013) 在私募股权领域的发现则更为复杂：较高收费与较低管理者持股并未对应更差的费后表现——高收费基金以足够高的费前收益补回了费用；分配行为在合同收费触发点附近呈现代理冲突。费用水平本身不足以判定激励失衡，仍须检查合同结构与具体行为。

这一判断有更深层的实证基础。Fama & French (2010) 在 *Journal of Finance* 上用 Bootstrap 自助法对 1984—2006 年间数千只美国股票共同基金进行模拟，发现只有极少数——四因子检验下位于第 98 和第 99 百分位——的基金经理具备足以覆盖成本的技能（费后基准调整回报为正），绝大多数人的业绩可以被纯粹运气解释。Barras, Scaillet & Wermers (2010) 将 Benjamini & Hochberg (1995) 开发的 “错误发现率”（False Discovery Rate, FDR）方法应用到基金业绩评估，进一步量化：1975—2006 年间，75% 的基金 alpha 为零（扣费后）、24% 为负、仅 0.6% 的基金在扣除成本后仍有正的真实 alpha（该比例统计上与零不可区分）——零 alpha 基金的经理并非没有选股能力，而是其能力产生的租金被费用提取（Barras et al., 2010）。在纤维框架中，“五星基金经理” 这个读数的纤维极大：例如仅凭连续多年的领先排名，仍不能排除市场风格暴露或隐藏尾部风险等解释——这是第四章命题一的示例性应用，而非上述研究直接检验的命题。递延和追索不能消除技能识别中的统计困难，但可以延长观察与责任期限。

旋转门限制切断了**利益输送通道**，但不能消除**文化趋同**。监管者和被监管者仍然可能共享同一套认知框架——在中国表现为监管追随市场 “创新” 的滞后性，在美国表现为美国证券交易委员会（SEC）“去监管” 议程与华尔街利益的高度一致。

制度层元审计是必要但不充分的。校准的最终保障仍然需要回到第一章的核心判断（在完全缺乏外部连续校准的条件下，一组映射读数本身并不保证包含关于被映射对象的可验证信息）：保留独立于时钟系统的外部参照。薪酬制度和旋转门监管保护的是审计者的激励和独立性，但不能替代审计本身。

§7.2 限薪令的二阶效应：政府作为叙事载荷的合理性背书者

这里有一个需要面对的二阶效应。限薪令压缩了叙事载荷（ϕ）的膨胀空间——它让“金融精英”“人才稀缺”这些叙事不再能被高额薪酬所佐证。但当政府直接为行业薪酬设定上限时，政府本身是否在无形中承担了“合理性背书者”的角色？在限薪令之前，“薪酬合理”的叙事由市场话语和从业者自我叙述共同维系；在限薪令之后，如果公众逐渐将“薪酬是否合理”的判断权默认交给政府，那么叙事载荷的压缩机构（政府）可能通过同一个制度操作成为新的叙事载荷来源——“薪酬合理是因为政府设定了它”这一新叙事载荷。这不是对限薪令诊断的否定，而是对诊断本身的进一步精确化，也与第二十章对意识形态装置的诊断形成呼应——那里论证了有效市场假说（EMH）和股东价值最大化（SVO）如何被制度化，这里展示的是即使善意的校准也可能无意中产生新的制度化叙事。需要标注：本节为现阶段定性论证为主——二阶效应的机制逻辑是自洽的（叙事载荷的压缩机构可能通过同一制度操作成为新的叙事载荷来源），但它的经验有效性取决于未来的实证检验。

§7.3 校准的多层次性

薪酬制度和旋转门监管是**制度层**的校准，它们保护审计者的激励和独立性，但不能替代**认知层**的校准（审计者是否有能力识别纤维膨胀）和**技术层**的校准（是否有工具穿透映射链）。制度层解决的是“校钟人有没有动力和独立性去校准”，认知层解决的是“校钟人能不能看到偏差”，技术层解决的是“有没有工具缩短验证窗口”。本章聚焦制度层，是因为支付期限、责任范围和利益冲突限制可以通过明确规则较快调整；认知层和技术层的校准更依赖长期积累，难以通过立法一蹴而就。制度、认知与技术是校准工作的三个方面，不对应金融五层中的三个层号；三者可以互相支持，也可能分别失灵。

§7.4 综合小结：谁校准校钟人

综合以上三个维度，薪酬制度和旋转门监管构成**元审计的制度层防御**：前者维持决策者与风险后果之间的责任联系，后者保护审计者的独立性。两者都不能自动提供可靠读数，但可以改善独立核查与纠偏得以发生的条件。本章所列中国规则显示较强的连续细化特征，第 956 条的演进则显示跨机构协调与政策转向造成的阻力；这些差异可能影响风险责任安排的稳定性，但规则连续性不等于风险治理效果已经得到证明。中国路径的主要风险在于行政约束是否适度、执行是否公平；美国路径的主要风险在于共同规则能否形成并跨越政治周期存续。

两种路径的深层差异在于对“谁校准校钟人”这一问题的不同回答[2]。中国的回答是“独立的行政权力”——校准者不依赖被校准对象的合作。美国的回答是“市场、披露和周期性的政治更替”——校准者的合法性来自被校准对象的共识。纤维框架无法裁决两种回答的优劣——但它能够帮助判断在什么条件下哪种回答更可能失效：当被监管对象高度组织化、游说力量强大时，依赖共识的路径更容易被侵蚀；当行政权力本身缺乏制衡时，独立性的代价可能是过度干预和市场活力的丧失。

最后需要明确：本章的比较分析不构成对两种制度路径的价值排序。“结构优势”指的是在特定目标（如维持合法性基座稳定性）下的制度效能，而非整体的“优劣”判断。中国的路径在风险预防上的侧重，可能以执行成本与市场灵活性方面的代价为条件；美国的路径容忍更高的系统性风险，在效率优先的时期可能表现更优——但需标注：此处“效率”受制于政治周期摆动的特征，是波动性的、间歇性的，不同于制度稳定条件下的持续效率，本章不就“更强的金融创新能力”这一因果断言承担论证责任。纤维框架的任务是诊断结构差异及其后果，而非裁决哪种路径“更好”。

[2]这是纤维框架的提问方式——对同一制度差异，其他分析框架可能提出不同的问题。政治经济学可能问“谁掌握议程设置权”，制度经济学可能问“监管者的激励结构是什么”。纤维框架不声称这是唯一正确的问题，而是主张它捕捉到了薪酬制度对金融系统认识论功能——校准时钟——的影响，这个问题在传统制度分析中通常不被追问。

本章围绕薪酬激励与审计独立性讨论制度层校准。前者主要回应从业人员与机构之间的收益—风险不对称，后者是对相关分配与决策过程开展审计的条件。机构与投资者之间的费用分配已在 §1 进入讨论；中介链条的变形、跨市场传导及其叙事条件，分别联系第十七、十九、二十章；损失社会化及其跨期治理，在第二十二章的金融史案例中展开。这里的分工不把两个治理工具与四重问题机械配号。

本章证据等级：中国薪酬监管有公开法规（2010/2021/2022/2025/2026）、执行数据（2025 年报追索数据）与行业实践信息（2024 年公募基金薪酬调整传闻），前两类为 A 级一手证据；司法实践有金杜律师事务所（2025）实务研究，为 A 级一手证据。美国证券交易委员会（SEC）/货币监理署（OCC）/联邦存款保险公司（FDIC）规则草案文本、行业协会意见信（银行政策研究所/美国银行家协会/金融服务论坛/证券业与金融市场协会，BPI/ABA/FSF/SIFMA 2024）、SEC 2025 年春季监管议程（956 条移出短期议程）、Gibson Dunn（2025）监管议程分析，为 A 级一手证据；Brattle Group（2026）公众公司会计监督委员会（PCAOB）/SEC 审计执法年度报告，为 A 级一手数据。旋转门监管有中国证监会文件和公开司法案例，为 A 级；Law.com（2026）SEC 人事流动报道，为 A 级。国际比较有金融稳定理事会（FSB）2024 年《薪酬工具使用中的法律与监管挑战》报告，为 A 级一手评估。学术新增有 Cadman, Campbell & Johnson（2024）凸性薪酬状态依赖研究和薪酬咨询合作伙伴（CAP）2026 年首席执行官（CEO）薪酬分析，为 A/B 级。两国比较分析为 B 级二手综合；因果关系推断为 C 级框架内推断。材料不对称标注见 §0。

术语对应表

本章薪酬制度和旋转门监管的诊断对象与纤维框架、MCAF 框架核心概念的对应关系：

第十八章诊断对象	纤维框架对应	MCAF 框架对应
当期绩效读数兼容不同风险状态	纤维（$\pi^{-1}(r)$）膨胀——纤维在映射链第一步已经极大	D_c^{shadow}（影子债务）积累——同一盈利读数下隐藏的尾部风险未被记录
凸性薪酬结构（涨了分成、跌了不赔）	优化动力学（L1）——当期上行收益受到奖励，未被充分计入的风险后果须由其他约束补足	ϕ（叙事载荷）膨胀——“市场定价”“人才稀缺” 等叙事外衣
盈利、排名及风险读数获得过量的证明作用	伪校准（L2）——有限证据使接收者误以为关键不确定性已被排除	$D_c^{obs} \ll D_c^{true}$（可观测认知债务远小于真实认知债务）
风险模型的自我引用（机构 A→ 机构 B→ 机构 C）	递归闭合诊断（L3；即 §1.4 所称的多映射递归，金融篇层名与机制词的对应见第十七章 §0）——检查独立信息与读数递归的关系	可能强化传播反馈，不直接等同于 Λ（媒介传导系数）参数增大
薪酬递延和追索扣回	制度层校准——延长报酬与风险后果的责任联系，但不自动提供底层信息	是否与 τ_d（债务时钟）匹配须按业务检验
旋转门限制	限制特定利益冲突渠道，支持元审计能力（A）的制度独立性	对 $\|L\|$（合法性基座）的影响不能视为已证实

第十八章诊断对象	纤维框架对应	MCAF 框架对应
限薪令	改变支付约束，不自动改善风险识别	可能削弱高薪背书型叙事，压缩 ϕ（叙事载荷）的膨胀空间
独立校准源（行政权力 vs 市场共识）	校准源的独立性——制度层元审计的基底	与 $\|L\|$（合法性基座）稳定性的关系须按层级与时期检验（见 §5.3、§6.3）

表脚注：本表对 $\|L\|$（合法性基座）的使用取第三章的**广义定义**，即合法性基座的整体稳定性，不展开第三章 §2.6 所定义的两套正交维度——层级维度（宏观 $\|L_{macro}\|$、中观 $\|L_{meso}\|$、微观 $\|L_{micro}\|$，按 min 聚合取短板）与类型维度（绩效合法性 L_{perf}、意识形态合法性 L_{ideo}、程序合法性 L_{proc}，赵鼎新 2016）。此处仅作表格式对应。

参考文献

中国法规

中国证券业协会. (2022 年 5 月). 《证券公司建立稳健薪酬制度指引》. https://www.sac.net.cn/flfg/zlgz/202205/t20220531_41081.html

中国证券业协会. (2026 年 4 月 17 日). 《证券公司建立稳健薪酬制度指引》（修订版）. https://www.sac.net.cn/tzg/202604/t20260417_81546.html

财政部. (2022 年 8 月). 《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/03/content_5704064.htm

原银监会. (2010 年). 《商业银行稳健薪酬监管指引》. https://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1694240.htm

原银保监会. (2021 年 1 月). 《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/16/content_5587284.htm

原银保监会. (2023 年 3 月 24 日). 银行业保险业健全公司治理三年行动取得明显成效. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1101312

人力资源和社会保障部办公厅. (2023 年 5 月 8 日). 《国有企业内部薪酬分配指引》（人社厅发〔2023〕14 号）.

中国证券监督管理委员会. (2021 年 5 月 28 日). 《监管规则适用指引——发行类第 2 号》（已废止）. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101802/c1570902/content.shtml

中国证券监督管理委员会. (2024 年 9 月 5 日). 《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》. http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7504901/content.shtml

全国人民代表大会常务委员会. (2026 年 8 月 28 日). 《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案二次审议稿）》. http://www.npc.gov.cn/flcaw/flca/ff8081819ff54a6401a03d74359f73a9/attachment.pdf

中国金融期货交易所. (2015 年 9 月 2 日). 股指期货交易管控措施公告（单日开仓 10 手、非套保保证金 30% 提高至 40%、平今手续费提高至万分之二十三，自 2015 年 9 月 7 日起实施）. 人民网（转载存证）. http://money.people.com.cn/n/2015/0908/c42877-27553929.html

中国金融期货交易所. (2026 年 4 月 30 日). 《中国金融期货交易所异常交易管理办法》股指期货有关监管标准及处理程序. http://www.cffex.com.cn/cn/ywzy/20260430/23772.html

中国证券监督管理委员会. (2024 年 2 月 28 日). 证监会新闻发言人就私募基金 DMA 业务有关情况答记者问. http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7465086/content.shtml

中国证券监督管理委员会. (2024 年 5 月 15 日). 《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（证监会公告〔2024〕8 号，自 2024 年 10 月 8 日起施行）. https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7480577/content.shtml

上海证券交易所. (2024 年 2 月 20 日). 关于对宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）实施暂停交易措施并启动公开谴责程序的公告. http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/regulatory/news/c/c_20240220_5735603.shtml

中国制度执行数据

国家金融监督管理总局. (2025 年 11 月 14 日). 2025 年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况. https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1233335&itemId=915

《经济参考报》. (2026 年 4 月 18 日). 力度逐年加码 “反向讨薪” 成上市银行标配. https://www.jjckb.cn/20260418/219892b61e0e4af5b205e34cef3a4317/c.html

澎湃新闻. (2024 年 5 月 7 日). 基金经理年薪封顶 120 万？果真如此？来看最新调查！https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27294916

《中国经济周刊》. (2014 年 11 月 25 日). 72 副部级央企负责人薪酬方案确定：任期激励不含股权. 人民网（转载）. http://theory.people.com.cn/n/2014/1125/c49154-26087128.html

《中国经营报》. (2026 年 4 月 19 日). 券商薪酬新规出炉 中小券商投行业务再承压. http://www.cb.com.cn/index/show/zj/cv/cv135362241264

美国监管资料

SEC. (2024 年 3 月 28 日). The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors. *Federal Register*, 89 FR 21668. https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/28/2024-05137/the-enhancement-and-standardization-of-climate-related-disclosures-for-investors

SEC. (2024 年 11 月 22 日). SEC Announces Enforcement Results for Fiscal Year 2024. *Press Release 2024-186*. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-186

SEC. (2025 年 3 月 27 日). SEC Votes to End Defense of Climate Disclosure Rules. *Press Release 2025-58*. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-58

SEC. (2025 年 6 月 26 日). Roundtable on Executive Compensation Disclosure Requirements. https://www.sec.gov/newsroom/meetings-events/sec-roundtable-executive-compensation-disclosure-requirements

SEC. (2026 年 4 月 7 日). SEC Announces Enforcement Results for Fiscal Year 2025. *Press Release 2026-34*. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-34

SEC. (2026 年 5 月 29 日). SEC Proposes Rescission of Climate-Related Disclosure Rules. *Press Release 2026-49*. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-49-sec-proposes-rescission-climate-related-disclosure-rules

Atkins, P. S. (2026 年 1 月 13 日). Statement on Reforming Regulation S-K. *U.S. Securities and Exchange Commission*. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/atkins-statement-reforming-regulation-s-k-011326

Atkins, P. S. (2026 年 4 月 7 日). Remarks at the Texas Stock Exchange Event: Welcome to the Boom Belt: A Return to First Principles in Public Markets. *U.S. Securities and Exchange Commission*. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/atkins-remarks-boom-belt-040726

Bloomberg Law. (2026 年 3 月 30 日). SEC Shakeup Renews Dispute Over Wall Street, Crypto Enforcement. https://news.bloomberglaw.com/securities-law/sec-shakeup-renews-dispute-over-wall-street-crypto-enforcement

CNBC. (2015 年 4 月 16 日). Ben Bernanke Will Work With Citadel, a Hedge Fund, as an Adviser. https://www.cnbc.com/2015/04/16/ben-bernanke-will-work-with-citadel-a-hedge-fund-as-an-adviser.html

ProPublica. (2014 年 11 月 17 日). The Carmen Segarra Tapes. https://www.propublica.org/article/the-carmen-segarra-tapes

Reuters. (2013 年 7 月 24 日). Ex-SEC Enforcement Director Khuzami Joins Kirkland & Ellis. https://www.reuters.com/article/breakingviews/ex-sec-enforcement-director-khuzami-joins-kirkland-ellis-idUSBRE96M0P3/

United States Congress. (2010). Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 956. https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173

比较研究

OECD. (2009). The Revolving Door and Financial Regulation. GOV/PGC/ETH(2009)2/REV1. https://one.oecd.org/document/gov/pgc/eth(2009)2/rev1/en/pdf

Americans for Financial Reform. (2025 年 5 月 16 日). Private Equity Barons Snatch Up Public Service Jobs to Pad Their Profits. https://ourfinancialsecurity.org/news/blog-private-equity-barons-snatch-up-public-service-jobs-to-pad-their-profits/

Reuters. (2025 年 1 月 22 日). China Orders Pay Cap at State-Owned Financial Firms, Sources Say. https://www.reuters.com/world/china/china-orders-pay-cap-state-owned-financial-firms-sources-say-2025-01-22/

EY. (2025 年 5 月 13 日). Listed Banks in China: 2024 Review and Outlook. https://www.ey.com/en_cn/newsroom/2025/05/ey-releases-listed-banks-in-china-2024-review-and-outlook

Gibson Dunn. (2025). A New Day at the SEC: The SEC's Spring 2025 Reg Flex Agenda. https://www.gibsondunn.com/the-pendulum-swings-again-the-sec-spring-2025-reg-flex-agenda/

Brattle Group. (2026 年 2 月 26 日). Audit Enforcement Actions Fall Sharply in 2025 Amid SEC and PCAOB Leadership Changes and Shift in Regulatory Priorities. https://www.brattle.com/insights-events/news/brattle-report-finds-auditor-enforcement-fell-sharply-in-2025-amid-leadership-turnover-and-shift-in-regulatory-priorities/

Cornerstone Research. (2026). *PCAOB Enforcement Activity 2025 Year in Review*. https://www.cornerstone.com/wp-content/uploads/2026/03/PCAOB-Enforcement-Activity-2025-Year-in-Review.pdf

Financial Stability Forum (FSF). (2009). *Principles for Sound Compensation Practices*. https://www.fsb.org/2009/04/principles-for-sound-compensation-practices/

FSB. (2024 年 11 月 20 日). *Legal and Regulatory Challenges to the Use of Compensation Tools*. Financial Stability Board. https://www.fsb.org/2024/11/legal-and-regulatory-challenges-to-the-use-of-compensation-tools/

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2010 年 1 月). *Compensation Principles and Standards Assessment Methodology*. BIS, bcbs166. https://www.bis.org/publ/bcbs166.htm

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2011 年 5 月). *Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration*. BIS, bcbs194. https://www.bis.org/publ/bcbs194.htm

Cadman, B. D., Campbell, J. L. & Johnson, R. G. (2024). Time Series Variation in the Efficacy of Executive Risk-Taking Incentives: The Role of Market-Wide Uncertainty. *The Accounting Review*, 99(2). https://doi.org/10.2308/tar-2021-0149

Cerasi, V., Deininger, S. M., Gambacorta, L. & Oliviero, T. (2017). How Post-Crisis Regulation Has Affected Bank CEO Compensation. *BIS Working Paper No. 630*. https://www.bis.org/publ/work630.htm

Compensation Advisory Partners (CAP). (2026 年 3 月 16 日). Early Filers: CEO Compensation Up; Bonus Payout at Target. *Compensation Advisory Partners*. https://www.capartners.com/cap-thinking/early-filers-ceo-compensation-up-bonus-payout-at-target/

Crenshaw, C. A. (2025 年 6 月 26 日). Statement at the Executive Compensation Roundtable. *U.S. Securities and Exchange Commission*. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/statement-crenshaw-executive-compensation-roundtable-062625

The National Law Journal (via Law.com). (2026 年 1 月 13 日). SEC's Revolving Door Spinning With Big Law. https://www.law.com/nationallawjournal/2026/01/13/secs-revolving-door-spinning-with-big-law/

金杜律师事务所. (2025 年 9 月 15 日). 金融机构薪酬追索的困境与实务建议. https://www.kingandwood.com/cn/zh/insights/latest-thinking/dilemma-of-salary-clawback-and-practical-advices-for-financial-institutions.html

学术研究

Ackermann, C., McEnally, R. & Ravenscraft, D. (1999). The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives. *Journal of Finance*, 54(3). https://doi.org/10.1111/0022-1082.00129

Barras, L., Scaillet, O. & Wermers, R. (2010). False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas. *Journal of Finance*, 65(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01527.x

Bebchuk, L. A., Cohen, A. & Spamann, H. (2010). The Wages of Failure: Executive Compensation at Bear Stearns and Lehman 2000-2008. *Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 657*. [预印本，尚未经同行评审] https://ssrn.com/abstract=1513522

Bebchuk, L. A. & Spamann, H. (2010). Regulating Bankers' Pay. *Georgetown Law Journal*, 98(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1410072

Ben-David, I., Birru, J. & Rossi, A. (2026). The Performance of Hedge Fund Performance Fees. *Review of Corporate Finance Studies*, 15(3). https://doi.org/10.1093/rcfs/cfag015

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995). Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1). https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Berk, J. B. & Green, R. C. (2004). Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets. *Journal of Political Economy*, 112(6). https://doi.org/10.1086/424739

Bhagat, S., Bolton, B. & Romano, R. (2014). Getting Incentives Right: Is Deferred Bank Executive Compensation Sufficient? *Yale Journal on Regulation*, 31(3). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395982

Bourgeois, J., Murphy, J. W., Curtis, J. M. & Hespeler, C. (2019). Mutual Fund Performance Fees: Perspectives After More Than 40 Years. *The Investment Lawyer*, 26(5). https://www.dechert.com/content/dam/dechert%20files/knowledge/publication/2019/4/Mutual%20Fund%20Performance%20Fees%20Perspectives%20After%20More%20Than%2040%20Years_The%20Investment%20Lawyer.pdf

Brown, K. C., Harlow, W. V. & Starks, L. T. (1996). Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry. *Journal of Finance*, 51(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05203.x

Clare, A., Motson, N., Payne, R. & Thomas, S. (2014). Heads We Win, Tails You Lose: Why Don't More Fund Managers Offer Symmetric Performance Fees? *Working Paper*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525545

Davanzo, L. E. & Nesbitt, S. L. (1987). Performance Fees for Investment Management. *Financial Analysts Journal*, 43(1). https://doi.org/10.2469/faj.v43.n1.14

deHaan, E., Kedia, S., Koh, K. & Rajgopal, S. (2015). The Revolving Door and the SEC's Enforcement Outcomes: Initial Evidence from Civil Litigation. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3). https://doi.org/10.2139/ssrn.2125560

DeMiguel, V., Garlappi, L. & Uppal, R. (2009). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient Is the 1/N Portfolio Strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5). https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075

Fama, E. F. & French, K. R. (2010). Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. *Journal of Finance*, 65(5). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x

Federal Reserve Bank of Kansas City. (2005). General Discussion: Has Financial Development Made the World Riskier? In *The Greenspan Era: Lessons for the Future*. Proceedings of the Jackson Hole Economic Policy Symposium. https://www.kansascityfed.org/research/jackson-hole-economic-symposium/the-greenspan-era-lessons-for-the-future/

Figueiredo, R. J. P., Rawley, E. & Shelef, O. (2023). Bad Bets: Nonlinear Incentives, Risk and Performance. *Strategic Management Journal*, 44(1). https://doi.org/10.1002/smj.3111

French, K. R. (2008). Presidential Address: The Cost of Active Investing. *Journal of Finance*, 63(4). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01368.x

Goetzmann, W. N., Ingersoll, J. E. & Ross, S. A. (2003). High-Water Marks and Hedge Fund Management Contracts. *Journal of Finance*, 58(4). https://doi.org/10.1111/1540-6261.00581

Golec, J. & Starks, L. T. (2004). Performance Fee Contract Change and Mutual Fund Risk. *Journal of Financial Economics*, 73(1). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2002.05.001

Grossman, S. J. & Stiglitz, J. E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. *American Economic Review*, 70(3). https://www.jstor.org/stable/1805228

Guercio, D. D. & Reuter, J. (2014). Mutual Fund Performance and the Incentive to Generate Alpha. *Journal of Finance*, 69(4). https://doi.org/10.1111/jofi.12048

Guerrieri, V. & Kondor, P. (2012). Fund Managers, Career Concerns, and Asset Price Volatility. *American Economic Review*, 102(5). https://doi.org/10.1257/aer.102.5.1986

Jain, P. C. & Wu, J. S. (2000). Truth in Mutual Fund Advertising: Evidence on Future Performance and Fund Flows. *The Journal of Finance*, 55(2). https://doi.org/10.1111/0022-1082.00232

John, K., Saunders, A. & Senbet, L. W. (2000). A Theory of Bank Regulation and Management Compensation. *Review of Financial Studies*, 13(1). https://doi.org/10.1093/rfs/13.1.95

Kalmenovitz, J., Vij, S. & Xiao, K. (2025). Closing the Revolving Door. *Working Paper*（2025 年 3 月 18 日版）[预印本，尚未经同行评审], University of Rochester / University of Georgia / Columbia Business School. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4275137

Kashyap, A. K., Kovrijnykh, N., Li, J. & Pavlova, A. (2023). Is There Too Much Benchmarking in Asset Management? *American Economic Review*, 113(4). https://doi.org/10.1257/aer.20210476

Kouwenberg, R. & Ziemba, W. T. (2007). Incentives and Risk Taking in Hedge Funds. *Journal of Banking & Finance*, 31(11). https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.04.003

LaPira, T. M. & Thomas, H. F. (2017). *Revolving Door Lobbying: Public Service, Private Influence, and the Unequal Representation of Interests*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

LaPira, T. M., Drutman, L. & Kosar, K. R. (Eds.). (2020). *Congress Overwhelmed: The Decline in Congressional Capacity and Prospects for Reform*. Chicago: University of Chicago Press.

Levine, R. (2010). The Governance of Financial Regulation: Reform Lessons from the Recent Crisis. *BIS Working Paper No. 329*. https://www.bis.org/publ/work329.htm

Lucca, D., Seru, A. & Trebbi, F. (2014). The Revolving Door and Worker Flows in Banking Regulation. *Journal of Monetary Economics*, 65. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.05.005

Ma, L., Tang, Y. & Gómez, J. P. (2019). Portfolio Manager Compensation in the U.S. Mutual Fund Industry. *Journal of Finance*, 74(2). https://doi.org/10.1111/jofi.12749

Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. Yale University Press.

North, W. P. (1971). The Investment Company Amendments Act of 1970. *Notre Dame Law Review*, 46(4). https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol46/iss4/5

Panageas, S. & Westerfield, M. M. (2009). High-Water Marks: High Risk Appetites? Convex Compensation, Long Horizons, and Portfolio Choice. *Journal of Finance*, 64(1). https://www.jstor.org/stable/20487962

PCAOB. (2025 年 8 月 28 日). PCAOB Release No. 2025-001: Proposed Rule Change to Delay the Effective Date of QC 1000, A Firm's System of Quality Control. https://assets.pcaobus.org/pcaob-dev/docs/default-source/rulemaking/docket046/pcaob-2025-001-qc1000-delay.pdf

PCAOB. (2025 年 12 月 19 日). PCAOB Approves 2026 Budget. https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-approves-2026-budget

Rajan, R. G. (2006). Has Financial Development Made the World Riskier? *European Financial Management*, 12(4).

Robinson, D. T. & Sensoy, B. A. (2013). Do Private Equity Fund Managers Earn Their Fees? Compensation, Ownership, and Cash Flow Performance. *Review of Financial Studies*, 26(11). https://doi.org/10.1093/rfs/hht055

Santos, A. (2006). *Do Members of Congress Reward Their Future Employers? Evaluating the Revolving Door Syndrome*. Lanham, MD: University Press of America.

Schwarz, C. G. (2012). Mutual Fund Tournaments: The Sorting Bias and New Evidence. *Review of Financial Studies*, 25(3). https://doi.org/10.1093/rfs/hhr091

Servaes, H. & Sigurdsson, K. (2022). The Costs and Benefits of Performance Fees in Mutual Funds. *Journal of Financial Intermediation*, 50, 100959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957322000122

Shaw, D. (2025 年 6 月 27 日). Chamber of Commerce Fights to Keep Wall Street Bonus Culture Alive. *Sludge*. https://readsludge.com/2025/06/27/chamber-of-commerce-fights-to-keep-wall-street-bonus-culture-alive

Shive, S. A. & Forster, M. M. (2017). The Revolving Door for Financial Regulators. *Review of Finance*, 21(4). https://doi.org/10.1093/rof/rfw035

Stambaugh, R. F. (2019). Skill and Profit in Active Management. *NBER Working Paper 26027*. [预印本，尚未经同行评审] https://doi.org/10.3386/w26027

Thomas, F. S. & Jaye, J. C. (2006). Compensating Mutual Fund Advisers: A Return to the Basics of Properly Structured Performance Fees. *Journal of Investment Compliance*, 7(4). https://doi.org/10.1108/15285810610719934

Thomson Reuters. (2025 年 12 月 19 日). PCAOB Slashes 2026 Budget, Board Member Salaries in Historic Move Following SEC Pressure. https://tax.thomsonreuters.com/news/pcaob-slashes-2026-budget-board-member-salaries-in-historic-move-following-sec-pressure/

Tung, F. (2011). Pay for Banker Performance: Structuring Executive Compensation for Risk Regulation. *Northwestern University Law Review*, 105(3). https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol105/iss3/5/

赵鼎新. (2016). 国家合法性和国家社会关系. 学术月刊, 48(8).

监管规则与行业意见

FDIC, OCC, FHFA. (2024 年 5 月 6 日). Notice of Proposed Rulemaking: Incentive-Based Compensation Arrangements (2024 NPR). https://www.fdic.gov/news/speeches/2024/notice-proposed-rulemaking-incentive-

based-compensation-arrangements

NCUA. (2024 年 7 月 18 日). Board Action Bulletin: NCUA Board Approves Proposed Rules on Incentive-based Compensation, Succession Planning. https://ncua.gov/newsroom/press-release/2024/ncua-board-approves-proposed-rules-incentive-based-compensation-succession-planning

FDIC, FRB, OCC, SEC, NCUA, FHFA. (2016 年 6 月 10 日). Joint Proposed Rule: Incentive-Based Compensation Arrangements (2016 NPR). *Federal Register*, 81 FR 37670. https://www.federalregister.gov/documents/2016/06/10/2016-11788/incentive-based-compensation-arrangements

BPI, ABA, FSF & SIFMA. (2024 年 6 月 18 日). Joint Comment Letter: Incentive-Based Compensation Arrangements NPR 2024. https://www.fdic.gov/resources/regulations/federal-register-publications/public-comments/ibc-arrangements/bpi-aba.pdf

Freshfields Bruckhaus Deringer. (2024 年 5 月 17 日). Third Time's the Charm? FDIC, OCC, and FHFA Re-Propose Incentive-Based Compensation Rule. https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/third-times-the-charm-fdic-occ-and-fhfa-re-propose-incentive-based-compensati-102j7xc